Estratégia Concursos

Aula 03 - Prof. Herbert Almeida

SEFAZ-AL (Auditor Fiscal da Administração Tributária Estadual - AFTE) Direito Administrativo - 2026 (Pós-Edital)

Autor:

Equipe Direito Administrativo, Herbert Almeida, Tiago Zanolla, Renan Araujo

25 de Agosto de 2026

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Índice

1) Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 3

2) Fundações Públicas 38

3) Organização administrativa - parte 2 (jurisprudência) 46

4) Questões Comentadas - Organização Administrativa (Parte 2) - Cebraspe 51

5) Lista de Questões - Organização Administrativa (Parte 2) - Cebraspe 80

EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Fundamento constitucional

O fundamento para a atuação do Estado na **atividade econômica** consta na Constituição Federal, nos seguintes termos:

> Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, **a exploração direta de atividade econômica pelo Estado** só será permitida quando necessária aos **imperativos da segurança nacional** ou a **relevante interesse coletivo**, conforme definidos em lei.

Logo, em regra, o Estado deve se abster de atuar diretamente na exploração de atividade econômica, deixando esse tipo de tarefa para a iniciativa privada. Contudo, em três hipóteses, será possível a exploração direta pelo Estado:

1) nos casos **previstos na Constituição**;
2) quando for **imperativo para a segurança nacional**;
3) quando houver **relevante interesse coletivo**.

Um exemplo do primeiro caso consta no art. 177, II, da Constituição, que define como monopólio da União a "refinação do petróleo nacional ou estrangeiro". O segundo caso pode ser exemplificado pela Indústria de Material Bélico do Brasil – Imbel, que é responsável pela fabricação de produtos de defesa e segurança para clientes institucionais, especialmente Forças Armadas e Forças Policiais. Por fim, no último caso, podemos citar a Caixa Econômica Federal, que desenvolve importantes programas habitacionais e operacionaliza vários programas de distribuição de renda.

Por sinal, a Lei das Estatais dispõe ainda que: "a empresa pública e a sociedade de economia mista terão a **função social** de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para a sua criação". Portanto, a definição do interesse coletivo e do imperativo de segurança nacional que justificar a autorização da instituição da empresa estatal representará a sua função social.

Essa atuação estatal no domínio econômico ocorre por meio das empresas públicas e das sociedades de economia mista, conforme vamos explicar adiante.



(ALCE - 2021) A função social da empresa pública e da sociedade de economia mista da União compreende

a) estabelecimento de práticas de governança corporativa.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

b) execução de atividades típicas da Administração Pública que requeiram gestão descentralizada.

c) cumprimento de requisitos de transparência pública.

d) gerência do patrimônio dos entes federativos, sem fins lucrativos.

e) razões de interesse coletivo ou segurança nacional.

Comentários:

A função social da empresa pública e da sociedade de economia mista é definida pelas razões de interesse coletivo ou segurança nacional que justificam a sua autorização e instituição.

Gabarito: alternativa E.

Conceito

As empresas estatais dividem-se em **empresas públicas** e **sociedades de economia mista**. As duas são entidades administrativas, integram a administração indireta, possuem personalidade jurídica de direito privado, têm sua criação autorizada em lei e podem ser criadas para **explorar atividade econômica** ou prestar **serviços públicos**.

Vejamos a definição de cada uma dessas entidades nos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho:[1]



Empresa pública (EP): "são pessoas jurídicas de **direito privado**, integrantes da Administração Indireta do Estado, **criadas por autorização legal**, sob qualquer forma jurídica adequada a sua finalidade, para que o Governo exerça **atividades gerais de caráter econômico** ou, em certas situações, execute a **prestação de serviços públicos**".

São exemplos de empresas públicas federais a Empresa Brasileira de **Correios** e Telégrafos – EBCT; a **Caixa Econômica Federal** – CEF; o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**; o Serviço Federal de Processamento de Dados – **Serpro**; e muitas outras.

Sociedade de economia mista (SEM): "são pessoas jurídicas de **direito privado**, integrantes da Administração Indireta do Estado, **criadas por autorização legal**, sob a forma de sociedades anônimas, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo, como regra, a **exploração de atividades gerais de caráter econômico** e, em algumas ocasiões, a **prestação de serviços públicos**".

Como exemplos, podemos mencionar o **Banco do Brasil** S.A.; o **Banco da Amazônia**; a Petróleo Brasileiro S.A. – **Petrobrás**.

[1] Carvalho Filho, 2014, p. 500.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Além desse conceito doutrinário, é fundamental o conceito estabelecido por intermédio da Lei 13.303/2016, que trata do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista (Lei das Estatais), segundo o qual a **empresa pública** é:

> "a entidade dotada de personalidade jurídica de **direito privado**, com criação **autorizada por lei** e com patrimônio próprio, cujo capital social é **integralmente** detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios" (art. 3º, *caput*).

Ademais, "desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, **será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" (art. 3º, parágrafo único).

> Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de **direito privado**, com criação **autorizada por lei** e com patrimônio próprio, cujo capital social é **integralmente** detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
>
> Parágrafo único. **Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município**, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de **entidades da administração indireta** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Em breve, teceremos alguns comentários em relação à composição do capital social da empresa pública, já que existem algumas observações relevantes.

Por sua vez, **sociedade de economia mista** é definida pela Lei das Estatais como:

> Art. 4º **Sociedade de economia mista** é a entidade dotada de personalidade jurídica de **direito privado**, com criação **autorizada por lei**, sob a forma de **sociedade anônima**, cujas ações com direito a voto pertençam **em sua maioria** à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.

Das definições acima, é possível confirmar que há muito mais semelhanças do que diferenças entre essas duas entidades administrativas. Por enquanto, não vamos nos preocupar com as diferenças, pois teremos um capítulo próprio para isso.



Maria Sylvia Zanella Di Pietro cita como **traços comuns** às empresas públicas e às sociedades de economia mista:

a) a criação e extinção **autorizadas** por lei;

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

b) personalidade jurídica de **direito privado**;

c) sujeição ao **controle** estatal;

d) derrogação **parcial** do regime de direito privado por normas de direito público;

e) vinculação aos fins definidos na lei instituidora;

f) desempenho de atividade de **natureza econômica**.

A expressão "derrogação parcial" significa que parte do regime de direito privado é substituído pelo regime de direito público (ou vice-versa: parte do regime de direito público é substituído pelo regime de direito privado). Conforme veremos adiante, o regime das empresas estatais é **misto**, com aplicação simultânea de regras de direito público (princípios constitucionais, concurso público, licitação) e de direito privado (sujeição ao regime próprio das empresas privadas). Logo, o regime é **híbrido**, ora com predomínio de normas de direito público, ora com predomínio de regras de direito privado.



EP e SEM	
Fundamento	▪ imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo.
Características comuns	▪ criação autorizada por **lei**; ▪ personalidade jurídica de **direito privado**; ▪ regime misto (regras de direito público e de direito privado); ▪ atividades: exploração de atividade econômica ou prestação de serviços públicos;

Vejamos como isso já foi cobrado em prova!



(FUB - 2015) Tanto na empresa pública, quanto na sociedade de economia mista, há derrogação apenas parcial do regime de direito público pelo regime de direito privado.

Comentários:

Nas empresas públicas e sociedades de economia mista, há aplicação de regime jurídico híbrido, ou seja, ocorre a aplicação simultânea de normas de direito público (concurso, licitação, princípios) com normas de direito privado (obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias). Logo, podemos dizer que há derrogação parcial do regime de direito público pelo de direito privado (ou vice-versa).

Gabarito: correto.

Criação e extinção

Criação e extinção das empresas estatais

Nos termos do inc. XIX, art. 37, da CF/88, a **instituição** de empresa pública e de sociedade de economia mista deve ser **autorizada por lei específica**. Após a edição da lei autorizativa, será elaborado o ato constitutivo, cujo registro no órgão competente significará o início da personalidade jurídica da entidade. Assim, as empresas públicas e sociedades de economia mista nascem, efetivamente, **após o registro de seu ato constitutivo no órgão competente**.

Com efeito, conforme estabelece a Constituição, a lei de autorização deverá ser específica. Não significa que a lei deverá tratar tão somente da criação da EP e da SEM, mas sim que o assunto (matéria) da lei deverá ser relacionado com as competências da nova entidade. Assim, não poderá uma lei abordar um assunto e, de forma genérica, autorizar a criação de uma empresa pública. Deverá a norma, isso sim, tratar da matéria relacionada com a empresa, disciplinando a sua finalidade, estabelecendo diretrizes, competências, estrutura, etc.

A entidade possui personalidade de direito privado, pois a sua forma de criação é equivalente à criação de entidades particulares, com a diferença de que a criação da empresa estatal exige prévia autorização legal. Após a autorização legislativa, deve o Estado providenciar a elaboração do estatuto ou ato constitutivo, que será inscrito em registro próprio, passando a constar no banco de dados do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, na forma definida pelo Código Civil.

Em geral, o ato constitutivo é elaborado por meio de decreto. Segundo Alexandrino e Paulo, utiliza-se o decreto para dar publicidade ao estatuto, no entanto, a criação efetiva da entidade só ocorrerá no momento do registro do órgão competente, e não na data de publicação do decreto. Logo, o decreto, em si, é utilizado apenas para fins de transparência.

A **extinção** das EP e das SEM, por outro lado, não exige lei específica. Segundo o STF, basta uma **autorização legislativa genérica**, prevista em lei que veicule programa de desestatização, para autorizar a desestatização (privatização ou extinção) de empresa estatal. Por exemplo, o Programa Nacional de Desestatização – PND (Lei 9.491/1997) e o Programa de Parceria de Investimentos (Lei 13.334/2016) autorizam ***genericamente*** a desestatização de empresas estatais, conforme critérios definidos nestas leis.

Somente será exigida autorização legislativa específica quando a própria lei que autorizou a criação exigir que a extinção dependerá de autorização legislativa específica.

Assim, o Poder Executivo não poderá dar fim às EP e SEM por ato de sua competência exclusiva, reclamando a autorização do Poder Legislativo, seja por lei genérica ou por lei específica.

Vamos resolver uma questão!

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

ESTA CAI NA PROVA!

(TRE PE - 2017) As empresas públicas são criadas por lei.

Comentários:

A criação das empresas públicas e das sociedades de economia mista não é realizada por lei, mas apenas autorizada. Após a edição da lei, a criação dependerá de atos complementares, efetivando-se com o registro do ato constitutivo.

Gabarito: errado.

Instituição de subsidiária e participação em empresa privada

O inc. XX do art. 37 da Constituição Federal disciplina a **criação das subsidiárias** das entidades da Administração Indireta ou sua **participação em empresa privada**, vejamos:[2]

> XX - depende de **autorização legislativa, em cada caso**, **a criação de subsidiárias** das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a **participação de qualquer delas em empresa privada**;

Uma **subsidiária** é uma empresa controlada pela empresa matriz. Trata-se, portanto, de uma entidade com personalidade jurídica própria, controlada por outra empresa. Por exemplo, a Caixa Seguridade e a Caixa Cartões são empresas subsidiárias da Caixa Econômica Federal. Não se confundem com meros "órgãos", ou "unidades" ou ainda "filiais", uma vez que são empresas distintas, com personalidade jurídica própria.

As subsidiárias são pessoas jurídicas controladas indiretamente pelo Poder Público, não integrando o conceito formal de Administração Pública. Dessa forma, devemos considerá-las como **empresas privadas**, que são controladas indiretamente, mas não integram a Administração Pública.

Sobre a necessidade de **autorização legislativa**, o entendimento do STF é que a criação das subsidiárias depende de "**autorização em lei**". Isto é, a criação de subsidiárias depende de **lei ordinária**, editada pelo ente político ao qual está vinculada a entidade da Administração Indireta que irá criar a subsidiária.

Quanto ao "**cada caso**" previsto no inc. XX, art. 37, da CF, o STF firmou entendimento de que **não há necessidade de uma lei para autorizar a criação de cada subsidiária**. Basta, para tanto, existir uma

[2] Teoricamente, qualquer entidade administrativa poderia instituir uma subsidiária. Dessa forma, o tema trabalhado aqui também poderia ser aplicado às autarquias e fundações, uma vez que o inciso XX do art. 37 menciona as "entidades mencionadas no inciso anterior", que trata das entidades administrativas em geral. Porém, na prática, é mais comum se falar em subsidiária quando falamos das empresas estatais. Por esse motivo, optamos por abordar esse aqui neste momento.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

autorização genérica permitindo que a entidade crie suas subsidiárias. Isso pode constar inclusive na lei de criação (ou autorização de criação) da entidade administrativa.[3]



> Por exemplo, se o Governo Federal criar a "empresa pública ESTUDANDO", a lei que autorizou a criação dessa entidade pode conter um dispositivo dizendo o seguinte: "Art. XX – A empresa pública Estudando pode criar subsidiárias para melhor desempenhar suas funções". Perceba que o dispositivo foi genérico, mas está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal para o caso.

Apesar de o STF só ter se pronunciado sobre a criação de subsidiárias, o mesmo entendimento pode ser aplicado para a **participação das entidades da administração indireta em empresas privadas**. Isso porque seria estranho o Pretório Excelso[4] dar entendimento diferente à matéria que se insere no mesmo dispositivo das subsidiárias.

Enfim, para que as entidades da administração indireta criem subsidiárias ou participem em empresas privadas, deverá existir autorização em lei, bastando para tanto a existência de autorização legislativa genérica.

Outra discussão interessante trata da **alienação do controle acionário das subsidiárias**. Imagine, por exemplo, que a Petrobrás queira "vender" uma subsidiária para terceiros. Nesse caso, haveria necessidade de autorização legislativa? Além disso, haveria necessidade de realizar licitação?

A resposta para as duas perguntas é: **NÃO**!

Segundo o STF, a transferência do controle de subsidiárias e controladas **não exige autorização legislativa** e poderá ser operacionalizada **sem processo de licitação pública**, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República.[5] Por exemplo: ao invés de realizar uma licitação, a entidade poderia lançar as ações em processo na bolsa de valores (nesse caso, teríamos um processo competitivo, impessoal e transparente).

Contudo, quando se tratar do controle acionário da própria empresa estatal, o entendimento é diferente. Segundo o STF, **a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista**

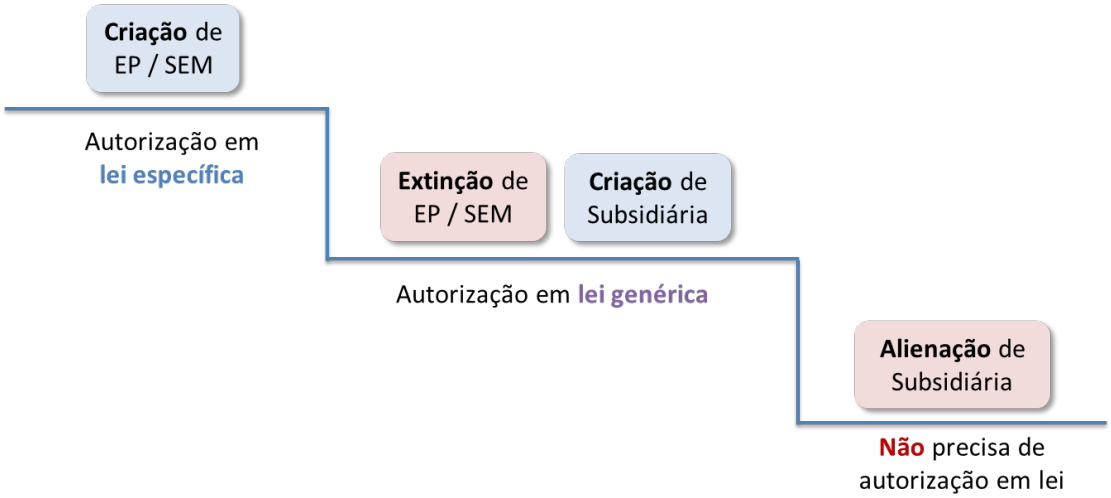
[3] O caso das subsidiárias foi analisado na ADI 1649 / DF, que entendeu como constitucional dispositivo da Lei 9.478/1997, que autorizou a Petrobrás "a constituir subsidiárias" para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integrem a indústria do petróleo (art. 64), sem definir exatamente quais e quantas subsidiárias seriam. O STF entendeu o dispositivo como constitucional, firmando entendimento que é suficiente existir previsão legal autorizando a criação de subsidiárias.
[4] Para aqueles que estão pouco familiarizados com a linguagem jurídica, o termo "Pretório Excelso" é uma forma de designar o Supremo Tribunal Federal.
[5] ADI 5.624, julgamento em 6/6/2019.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

exige autorização legislativa e licitação. Esta autorização para a transferência do controle acionário da empresa pública ou da sociedade de economia mista, porém, poderá ser genérica.[6]

RESUMINDO

Alienação de	Autorização legislativa	Licitação
EP e SEM	Sim	Sim
Subsidiárias e controladas	Não	Não



RESUMINDO

Criação ou extinção de empresas estatais	
Criação e extinção de EP/SEM	▪ Criação: ▪ autorização legislativa específica; ▪ registro do ato constitutivo. ▪ Extinção: autorização legislativa (pode ser genérica).
Subsidiárias e participação em empresa privada	▪ **Subsidiária**: entidade controlada por uma EP ou SEM; ▪ **Instituição**: autorização legislativa "em casa caso" (pode ser genérica); ▪ **Alienação**: ▪ não precisa de autorização legislativa ou de licitação; ▪ procedimento deve atender aos princípios constitucionais;

[6] ADI 6.241, julgada em 5, de fevereiro de 2021.

Atividades desenvolvidas

De forma simples, as empresas públicas e sociedades de economia mista podem desenvolver dois tipos de atividade:

a) **explorar atividade econômica;**

b) **prestar serviço público.**

A regra geral é que as empresas públicas e as sociedades de economia mista sejam criadas para atuar na **exploração de atividades econômicas** em sentido estrito. Contudo, a atuação do Estado na exploração direta da atividade econômica só é admitida quando necessária aos **imperativos da segurança nacional** ou a **relevante interesse coletivo** (CF. art. 173, *caput*).

Nesse contexto, o § 1º, do art. 173, da CF dispôs que a "lei" estabelecerá o **estatuto jurídico** da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que **explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços**, dispondo sobre:

a) sua **função social** e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

b) a sujeição ao **regime jurídico próprio das empresas privadas**, inclusive quanto aos direitos e **obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários**;

c) **licitação e contratação** de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;

d) a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;

e) os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

O mencionado estatuto jurídico das EP e SEM está disciplinado na Lei 13.303/2016.

Contudo, algumas regras já estão claras na Constituição e, portanto, merecem maior destaque. Nesse ponto, as empresas estatais (e suas subsidiárias) que atuarem na exploração de atividade econômica devem se sujeitar ao regime próprio das empresas privadas, inclusive no que se refere às *obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários*. O objetivo dessa regra é evitar que as entidades estatais usufruam de benefícios não extensíveis às empresas privados, o que poderia gerar um desequilíbrio no mercado. Reforçando essa regra, o § 2º, art. 173, CF, estabelece que as "*empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais* ***não extensivos às do setor privado***". Assim, se o Banco do Brasil S.A., por exemplo, receber uma isenção fiscal, a mesma regra deverá ser aplicada aos bancos privados.

Quanto às empresas públicas e às sociedades de economia mista que **prestarem serviços públicos**, não há uma regra tão clara na Constituição Federal. Porém, a doutrina costuma informar que as disposições sobre as empresas estatais prestadoras de serviços públicos constam no art. 175 da CF, que estabelece que incumbe "ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a **prestação de serviços públicos**".

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Dessa forma, costuma-se dizer que os regramentos previstos no art. 173 da Constituição Federal não alcançam as EP e SEM que prestam serviços públicos, mas somente aquelas que exploram atividade econômica. Tal constatação causa uma diferença fundamental no regime jurídico dessas entidades, conforme iremos observar no tópico seguinte.

Vale reforçar, portanto (estamos sendo repetitivos, mas o tema é importante), que, **em tese**, o regime jurídico previsto no art. 173 seria exclusivo para as empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias que atuassem na **exploração de atividade econômica em sentido estrito**, como os bancos públicos e a Petrobrás. Logo, quando fosse elaborada a "lei" desse regime jurídico ela seria específica para esse grupo de entidades.

A despeito disso, a Lei 13.303/2016 dispôs expressamente que o seu regime abrange **toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que **explore atividade econômica** de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao **regime de monopólio** da União **ou seja de prestação de serviços públicos**.

Portanto, ainda que o regramento constitucional das empresas estatais prestadoras de serviços públicos esteja no art. 175, enquanto das exploradoras de atividade econômica consta no art. 173, **a Lei 13.303/2016 aplica-se aos dois grupos de empresas**.

Teoricamente não seria todo tipo de serviço público que poderia ser exercido pelas empresas estatais. Inicialmente, as empresas estatais somente poderiam prestar os serviços públicos delegáveis, também conhecidos na doutrina como serviços públicos econômicos. Nesse rol, encontraríamos os serviços de telefonia, distribuição de energia elétrica, transporte público coletivo, etc.

Contudo, esse tema vem evoluindo ultimamente. Primeiro porque existem várias empresas estatais que estão desempenhando atividades que não seriam enquadradas nos serviços públicos econômicos. Por exemplo: a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) presta serviços de assistência médico-hospitalar (atividade social). Essa atividade não seria nem exploração de atividade econômica (em sentido estrito) nem serviço público econômico.

Ademais, em regra, as empresas estatais **não podem exercer atividades típicas de Estado**, ou seja, aquelas atividades que só podem ser prestadas por entidades que possuem personalidade jurídica de direito público. Essa é a "regra" que você deverá levar para as provas.

Porém, ultimamente o STF vem aplicando algumas regras de direito público às empresas estatais que prestam **serviços públicos próprios do Estado em regime não concorrencial**. Por exemplo: o STF reconheceu que as empresas estatais prestadoras de **serviços públicos próprios do Estado em regime não concorrencial** podem exercer o poder de polícia, inclusive no aspecto sancionatório.[7]

Assim, para não complicar demais a aula com debates doutrinários desnecessários, vamos fazer três conclusões.

[7] RE 633.782, j. em 26/10/2020.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

1) se a questão de prova questionar sobre quais atividades as empresas estatais podem executar, simplesmente responda (*sem fazer outros debates; simples assim*): (i) **explorar atividade econômica**; (ii) **prestar serviços públicos**;

2) considere o termo "**prestar serviços públicos**" em um sentido mais amplo, envolvendo também outros serviços, como atividades sociais e administrativos;

3) genericamente, afirme que as empresas estais **não podem exercer atividades típicas de Estado**. Somente de forma excepcional e se houver esse debate pela banca, considere que as empresas estatais prestadoras de serviços públicos próprios do Estado em regime não concorrencial podem exercer atividade típicas, desde que atendidos outros requisitos que não vamos abordar neste momento.

Por fim, deve-se notar que mesmo quando exploram atividade econômica, as SEM e as EP são entidades administrativas integrantes da Administração Indireta e que, portanto, compõem a Administração Pública em sentido subjetivo. Por esse motivo, elas não possuem um regime totalmente de direito privado, eis que se submetem a determinadas regras de direito público, como os princípios constitucionais previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Vejamos como isso pode aparecer na prova.



(TRT PE - 2018) A criação de uma empresa estatal deve observar a legislação aplicável para instituição de empresas privadas, sem prejuízo de ter sido previamente autorizada em lei, podendo ser prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica.

Comentários:

As empresas estatais são criadas na forma da legislação prevista para as empresas privadas, uma vez que dependem do registro do respectivo ato constitutivo. No entanto, além de observar essas regras, a criação depende de prévia autorização legal. Ademais, elas podem atuar em dois setores: (i) exploração de atividade econômica; (ii) prestação de serviços públicos.

Gabarito: correto.

Controle e supervisão ministerial

As empresas estatais submetem-se à tutela do ente instituidor, por intermédio do ministério do setor correspondente, da mesma forma como ocorre com as autarquias e fundações. Por exemplo: a Petrobrás está vinculada ao ministério do setor correspondente.

Vale deixar claro mais uma vez que não existe hierarquia entre as empresas estatais e o ente instituidor, mas tão somente vinculação para fins de tutela ou supervisão ministerial.

A maior controvérsia, entretanto, existia em relação à submissão das empresas públicas e das sociedades de economia mista ao controle dos tribunais de contas, sobretudo em relação ao dever de prestar contas. Antigamente, o STF entendia que tais entidades, por possuírem natureza de direito privado, não possuíam o dever de prestar contas, nem podiam ser fiscalizadas pelos tribunais de contas.

No entanto, o próprio STF superou este entendimento, fixando a tese de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão sujeitas à **fiscalização do Tribunal de Contas**, motivo pelo qual têm o dever de prestar contas anuais ou até mesmo instaurar tomada de contas especial no caso de irregularidade na aplicação de recursos públicos, quando for o caso (STF MS 25.092, julgamento em 10/11/2005).

Além disso, essas disposições ficaram ainda mais claras com a edição da Lei 13.303/2016, que expressamente estabelece que os órgãos de **controle externo e interno** fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia mista a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, em relação à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial (art. 85, *caput*).

Além disso, o art. 87, *caput*, da Lei das Estatais prevê que o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos será feito pelos **órgãos do sistema de controle interno** e pelo **tribunal de contas competente**, sendo que as empresas públicas e as sociedades de economia mista são responsáveis pela demonstração da legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição.

Por fim, a Lei 13.303/2016 deixa claro que a supervisão das empresas estatais e as ações de fiscalização realizadas pelos órgãos ou entes de controle não podem reduzir a autonomia dessas entidades ou significar ingerência no exercício de suas competências (arts. 89 e 90).

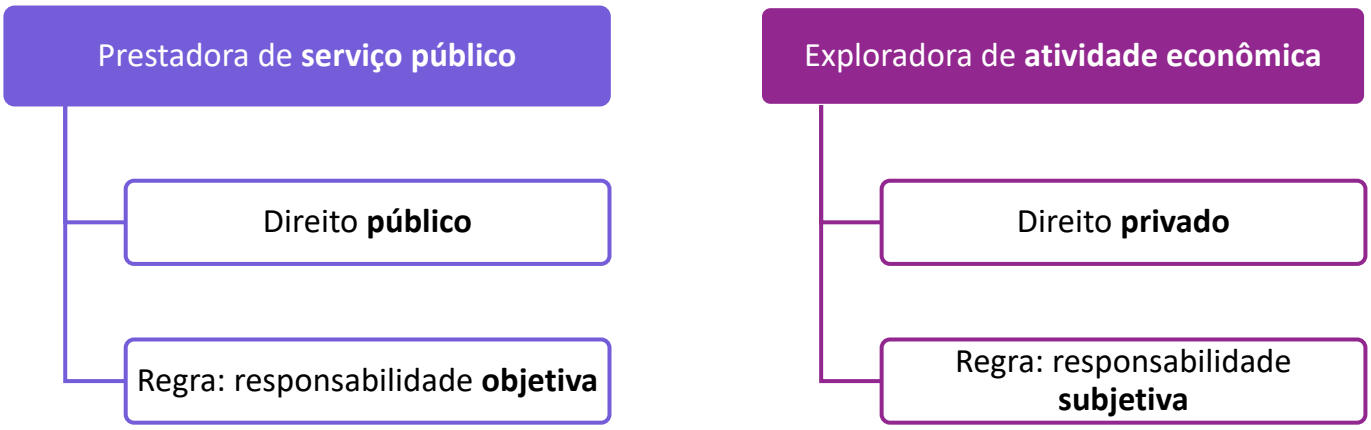
Responsabilidade civil

A responsabilidade civil das empresas estatais vai variar conforme a atividade desempenhada.

Se a estatal for **prestadora de serviços públicos**, a responsabilidade civil será regida pelo **direito público**, aplicando-se a **teoria do risco administrativo**, ou seja, a entidade responderá **objetivamente** pelos danos causados a terceiros por seus agentes públicos.

Por outro lado, se a estatal for **exploradora de atividade econômica**, a responsabilidade civil será regida pelo **direito privado**. Nesse caso, em regra, a responsabilidade civil será **subjetiva**.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO





Atividades, controle e responsabilidade civil	
Atividades desenvolvidas	▪ Atividades econômicas em sentido amplo: ▪ **Exploração de atividade econômica** (EAE); ▪ **Prestação de serviços públicos** (PSP); ▪ Observações: ▪ Pode prestar outros serviços públicos (sentido amplo), como serviços sociais de saúde e educação); ▪ Em regra, não exerce atividade típica de Estado, salvo o poder de polícia quando prestadora de serviço público em regime não concorrencial (existem alguns requisitos).
Controle e supervisão ministerial	▪ Controle estatal realizado pela Administração direta: ▪ **Não é subordinada**; ▪ Submete-se à **vinculação**, tutela, controle finalístico; ▪ Deve **prestar contas ao Tribunal de Contas**; ▪ Sofre **controle judicial** via MS em relação aos **atos de autoridade**.
Responsabilidade civil	▪ PSP: **objetiva** (regra) / Direito **Público**; ▪ EAE: **subjetiva** (regra) / Direito **Privado**.

Regime jurídico

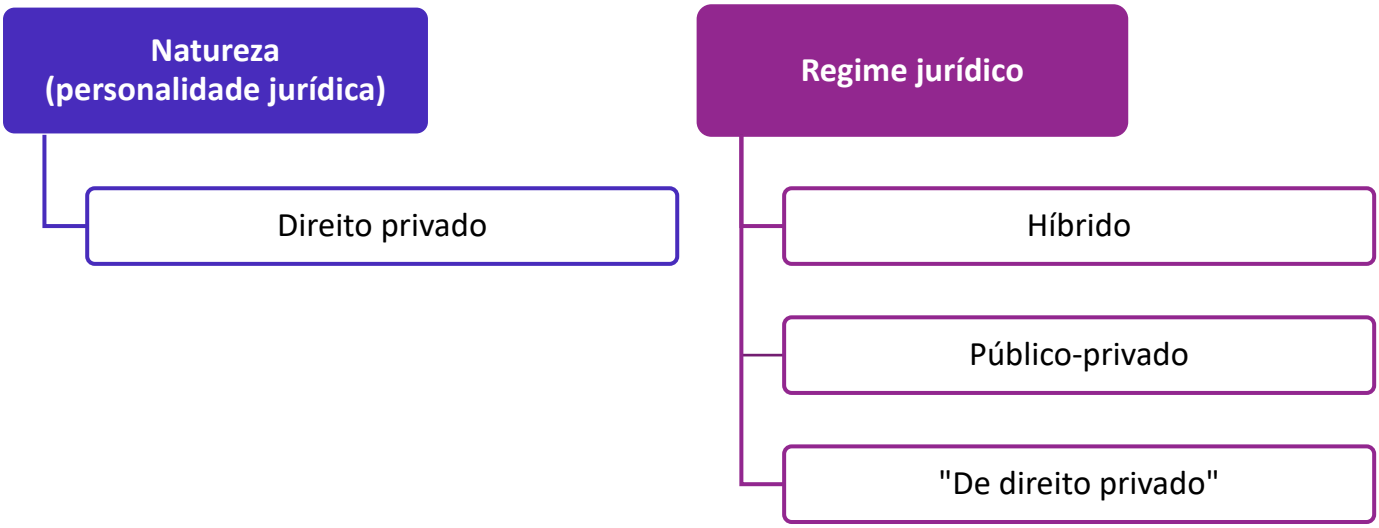
Em qualquer situação, as empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem **natureza jurídica de direito privado**. Isso porque essas entidades são efetivamente criadas com o registro de seu ato constitutivo.



As empresas públicas e as sociedades de economia mista sempre possuirão **personalidade jurídica de direito privado**.

Por outro lado, o **regime jurídico** dessas entidades será **sempre híbrido** ou **público-privado**, em algumas situações com predomínio de regras de direito privado e em outras com predomínio do direito público. O que vai dizer qual o tipo de regra dominante é a natureza da atividade desenvolvida, isto é, se prestam serviços públicos ou exploram atividade econômica.

No entanto, devemos tomar cuidado, pois as questões de concurso não costumam ser tão técnicas. Muitas vezes, as afirmativas tratam o regime jurídico como de **direito privado**, para diferenciá-los do regime de direito público das outras entidades. Portanto, o mais adequado é falar em **regime jurídico híbrido**, mas também pode ser considerado correto se a questão falar simplesmente em **regime de direito privado** para as empresas públicas e sociedades de economia mista.



As empresas públicas e as sociedades de economia mista que **exploram atividade econômica** atuam com predomínio das regras de **direito privado**, porquanto o art. 173, § 1º, II, da CF, estabelece que o estatuto dessas entidades se sujeita ao **regime jurídico próprio das empresas privadas**. Dessa forma, essas entidades só se submetem às regras de direito público quando a Constituição assim o determine, expressa ou implicitamente. Assim, para uma lei administrativa dispor sobre regras de direito público para uma empresa pública exploradora de atividade econômica, tais regras devem derivar do texto constitucional.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O entendimento é simples, se a própria Constituição determinou que as empresas públicas e sociedades de economia mista devem seguir as regras próprias das empresas privadas, somente a própria Constituição poderá estabelecer exceções, seja de forma expressa ou de forma implícita.

Nesse contexto, podemos citar como *exemplos* regras de direito público que devem ser observadas pelas empresas estatais exploradoras de atividade econômica:

a) **princípios gerais da Administração Pública** (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), previstos no art. 37, caput, da Constituição;

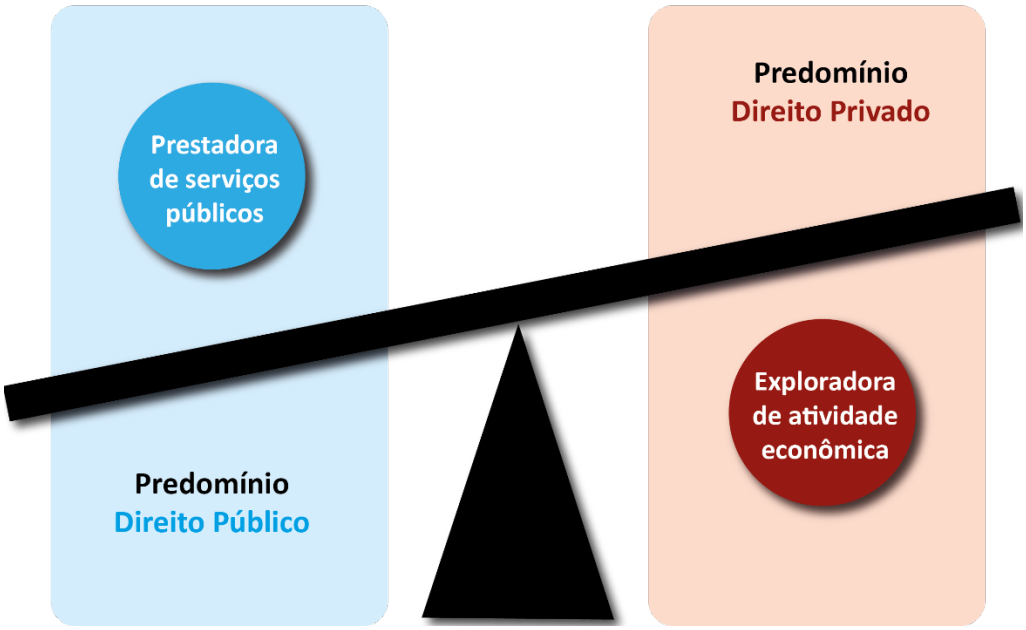
b) **concurso público** para contratação de pessoal (CF, art. 37, II);

c) **licitação pública** para firmar contratos com terceiros, com algumas exceções (as empresas estatais seguem um rito licitatório próprio, nos termos da Lei 13.303/2016) (CF, art. 37, XXI; e art. 173, § 1º, III; Lei 13.303/2016, art. 28);

d) **dever de prestar contas e controle realizado pelos Tribunais de Contas** (CF, art. 70, parágrafo único; c/c art. 71, II).

A **organização** dessas entidades também depende de regras de direito público, uma vez que dependem de lei para autorizar sua criação ou extinção, ou mesmo para criação de subsidiárias, neste último caso, mesmo que ocorra de forma genérica (CF, art. 37, XIX e XX). Por fim, essas entidades submetem-se ao controle e fiscalização do Tribunal de Contas (CF, art. 71) e do Congresso Nacional (art. 49, X).

Por outro lado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando atuarem na **prestação de serviços públicos**, submetem-se **predominantemente**, às regras de **direito público**. Isso fica muito mais evidente quando as entidades realizam suas atividades-fim, ou seja, quando estão prestando o serviço público para o qual foram criadas. Menciona-se, por exemplo, o **princípio da continuidade do serviço público** e outros.



Há ainda uma "terceira regra", aplicável às **empresas estatais que prestam serviços públicos próprios do Estado e em regime não concorrencial**.

Nesse tipo de situação, entende-se que a aplicação do regime jurídico de direito público será ainda mais acentuada, ao ponto de **equiparar a empresa estatal à fazenda pública** em diversas situações. Alguns exemplos são: (i) a possibilidade de exercer o poder de polícia; [8] (ii) a aplicação do regime de precatórios;[9] (iii) o benefício da imunidade tributária recíproca;[10] etc.

Vamos ver, ao longo da aula, que os Correios, a Infraero e outras empresas estatais que prestam serviços em regime de monopólio ou não concorrencial possuem **prerrogativas especiais, semelhantes à administração direta e autárquica**. Esse fenômeno é conhecido como "autarquização das empresas estatais", que representa a extensão de regras inicialmente aplicáveis à Fazenda Pública para algumas empresas estatais.



De acordo com o STF, para a extensão da **imunidade tributária recíproca** da Fazenda Pública a sociedades de economia mista e empresas públicas, é necessário preencher 3 (três) requisitos:

a) a **prestação de um serviço público**;

b) **a ausência do intuito de lucro** e

c) a **atuação em regime de exclusividade**, ou seja, **sem concorrência**.

STF. Plenário. ACO 3410/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/4/2022 (Info 1051).

Em outra oportunidade, o STF reconheceu que sociedade de economia mista **prestadora de serviço público não concorrencial** está sujeita ao **regime de precatórios** (art. 100 da CF/88) e, por isso, impossibilitada de sofrer constrição judicial de seus bens, rendas e serviços, em respeito ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/88) e da separação funcional dos poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III). STF. Plenário. ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018 (Info 920). Ver também: Plenário. ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/2017.

Por fim, o STF entendeu que é constitucional a **delegação do poder de polícia**, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que **prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial**.

Com isso, podemos resumir da seguinte forma. Todas as empresas públicas e sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado e **regime jurídico híbrido**. Porém, quando explorarem atividade econômica, sujeitam-se predominantemente ao **regime de direito privado**. Por outro lado,

[8] RE 633.782, tema 532, julgamento em 26/10/2020.
[9] ADPF 890 MC-Ref/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/11/2021. ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018.
[10] ACO 3410/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/4/2022

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

quando prestam serviços públicos, subordinam-se predominantemente a regras de direito público. Por fim, quando são prestadoras de serviços públicos em regime de monopólio ou não concorrencial a aplicação do regime de direito público será ainda mais predominante.



Por fim, a atividade preferencial das empresas estatais é a exploração de atividade econômica. Dessa forma, se a questão não definir qual a área de atuação, devemos partir do pressuposto que é a exploração de atividade econômica. Logo, o regime predominante será de direito privado.

Patrimônio (bens)

Os **bens públicos** gozam de prerrogativas para proteção do patrimônio público e cumprimento do princípio da continuidade dos serviços públicos. Assim, tais bens **não podem ser penhorados** (procedimento utilizado para cobrança judicial de alguma dívida); **são imprescritíveis** (não podem ser adquiridos por usucapião); e sofrem restrições à alienação (**inalienabilidade**), ou sejam, não podem ser vendidos livremente.

Os bens das sociedades de economia mista e das empresas públicas são considerados **bens privados**, ou seja, não são classificados como bens públicos. Consequentemente, em regra, **não possuem os atributos dos bens públicos, como a impenhorabilidade e imprescritibilidade**.

No entanto, tendo em vista o **princípio da continuidade dos serviços públicos**, a regra para as empresas públicas e sociedades de economia mista que **prestam serviço público** é um pouco diferente. Nesse caso, os **bens afetados** (utilizados) diretamente à prestação do serviço público **gozam dos mesmos atributos dos bens públicos**.

Nesse sentido, voltando ao caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, o Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados sobre essa entidade, **atribuindo-lhe os mesmos privilégios da fazenda pública, como a impenhorabilidade de seus bens** (e, por conseguinte, a sujeição ao regime de precatórios).[11]

[11] RE 220.906 DF.

Assim, podemos resumir o caso da seguinte forma. Os bens das empresas públicas e sociedades de economia mista **são bens privados**. Porém, no caso das prestadoras de serviço público, os bens diretamente relacionados à prestação do serviço gozam dos mesmos atributos dos bens públicos.

Falência

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, deixou claro, em seu art. 2º, I, que suas normas não se aplicam às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Dessa forma, **independentemente da atividade que desempenham**, as empresas públicas e as sociedades de economia mista **não se sujeitam ao regime falimentar**.

Nessa linha, as entidades políticas instituidoras podem responder de forma **subsidiária** quando as suas entidades administrativas não tiverem condições de arcar com danos causados a terceiros. Por exemplo, imagine que uma empresa pública, prestadora de serviços públicos, cause prejuízos a um particular, mas não tenha condições de arcar com o dano causa, por estar em situação de insolvência (ou seja, ela não tem mais dinheiro). Nesse caso, o ente instituidor responderá de forma subsidiária pelo dano, isto é, terá que indenizar o prejuízo causado ao terceiro.



(TRT CE - 2017) Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime falimentar.

Comentários:

As empresas estatais não se submetem ao regime falimentar.

Gabarito: errado.

Privilégios

Devemos entender como “privilégios” os benefícios específicos concedidos às entidades públicas. Teoricamente, as empresas estatais não deveriam gozar de “privilégios”, pois podem atuar no mercado competitivo.

Assim, de forma genérica, as empresas estatais deveriam seguir as mesmas regras fiscais e tributárias das demais empresas. Na mesma linha, os seus bens deveriam seguir regras equiparadas às empresas privadas. Por fim, elas não deveriam gozar de prerrogativas processuais.

Porém, temos que analisar tudo isso com calma, pois existem várias exceções!

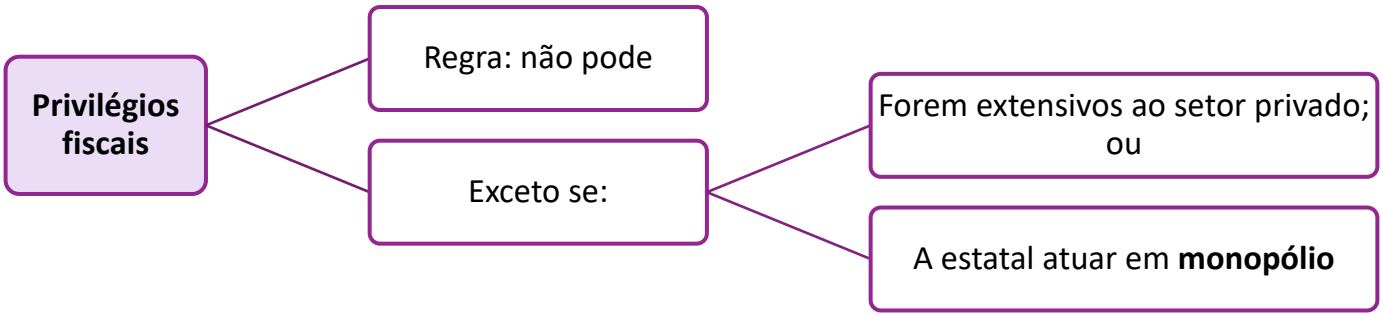
Benefícios fiscais

O § 2º, art. 173, CF, dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista **não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado**. Todavia, essa regra possui algumas exceções e exige algumas discussões.

Inicialmente, o dispositivo não veda toda concessão de privilégios fiscais, mas tão somente aqueles aplicados exclusivamente às empresas públicas e sociedades de economia mista. Assim, se o ente conceder um privilégio fiscal a todas as empresas de determinado setor, independentemente se são estatais ou não, não haverá vedação.

Além disso, devemos notar que o art. 173 se aplica empresas estatais que **exploram atividade econômica**. Logo, *teoricamente*, seria possível estabelecer privilégios fiscais para as empresas estatais que prestam serviços públicos. Isso, no entanto, é muito questionável, já que algumas empresas estatais podem prestar serviços públicos, mas atuar em regime de competição. Isso poderia ocorrer, por exemplo, com uma distribuidora de energia elétrica (prestadora de serviços públicos), mas que não possuísse a exclusividade na prestação de serviço (logo, ela atuaria em competição com outras entidades). Assim, preferimos o posicionamento de que não é possível, em regra, instituir privilégio, ainda que a entidade seja prestadora de serviços públicos.

Contudo, quando a empresa atuar em regime de **monopólio**, não existirá nenhuma vedação da concessão do privilégio, ainda que a empresa explore atividade econômica. O entendimento é muito simples: uma vez que há monopólio, não existirão empresas do ramo no setor privado.



Imunidade tributária

Nesse ponto, vale trazer um importante entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a **imunidade tributária recíproca**. O art. 150, VI, "a", da CF, estabelece que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

O § 2º do mesmo artigo 150 dispõe que essa regra se estende às **autarquias e às fundações instituídas** e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Nota-se que, em nenhum lugar, há menção às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Portanto, **genericamente, podemos considerar que a imunidade tributária não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista**.

Contudo, vamos notar adiante que existem diversas exceções e detalhes!

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O Supremo Tribunal Federal vem apresentando entendimento de que a imunidade tributária recíproca aplica-se às empresas públicas e sociedades de economia mista que **prestam serviços públicos**, desde que atendidos outros requisitos.

O primeiro julgamento do STF nesse sentido ocorreu com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, no julgamento do RE 407.099/RS, quando a Corte entendeu que a empresa é "**prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado**" motivo pela qual está abrangida pela regra da imunidade tributária.[12]

Na mesma linha, o STF entendeu que a imunidade tributária recíproca se aplica à Infraero, empresa pública federal, uma vez que presta serviço público "**em regime de monopólio**". Contudo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao decidir o caso da Infraero, aparenta-se ser bem mais amplo que o caso da EBCT, vejamos:[13]

> *A submissão ao regime jurídico das empresas do setor privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações tributárias, somente se justifica, como consectário natural do postulado da livre concorrência (CF, art. 170, IV), se e quando as empresas governamentais explorarem atividade econômica em sentido estrito,* ***não se aplicando****, por isso mesmo, a disciplina prevista no art. 173, § 1º, da Constituição,* ***às empresas públicas (caso da INFRAERO), às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que se qualifiquem como delegatárias de serviços públicos****.*

Quando falamos em "serviços públicos", nesse caso, podemos estar até mesmo tratando dos serviços sociais, como a saúde. Isso é interessante porque o serviço de saúde, quando prestado pelo Estado, enquadra-se no conceito de serviço público, no entanto **não ocorre mediante delegação**, dada sua livre exploração pelas entidades privadas (CF, art. 199). Nesse contexto, o STF admitiu a aplicação da imunidade tributária recíproca a uma sociedade de economia mista que prestava serviços de saúde. Nesse caso, porém, ficou destacado que a entidade:[14] (i) não atuava com a finalidade de obtenção de lucro; (ii) o capital social era majoritariamente (no sentido de "quase integralmente") estatal.

Em outra decisão, o STF afirmou que a aplicação da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos depende dos seguintes parâmetros:[15]

a) a imunidade tributária recíproca se aplica apenas à **propriedade, bens e serviços** utilizados na satisfação dos **objetivos institucionais** imanentes do ente federado (por exemplo: prestação de serviço de saúde);

b) atividades de **exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares**, **devem ser submetidas à tributação** (ou seja, não se submetem a imunidade): por exemplo: se a estatal distribui lucros entre os acionistas não poderá se aplicar a imunidade tributária; e

---

[12] RE 407.099/RS. No mesmo sentido: RE 354.897/RS, RE 398.630/SP, ACO 765/RJ, e outros; quando a Corte destacou que a EBCT "**é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado**, motivo por que está abrangida pela imunidade tributária recíproca".

[13] RE 363.412/BA.

[14] RE 580.264, julgado em 6/12/2010. Não foi fixada tese de repercussão geral, porque o caso era muito específico.

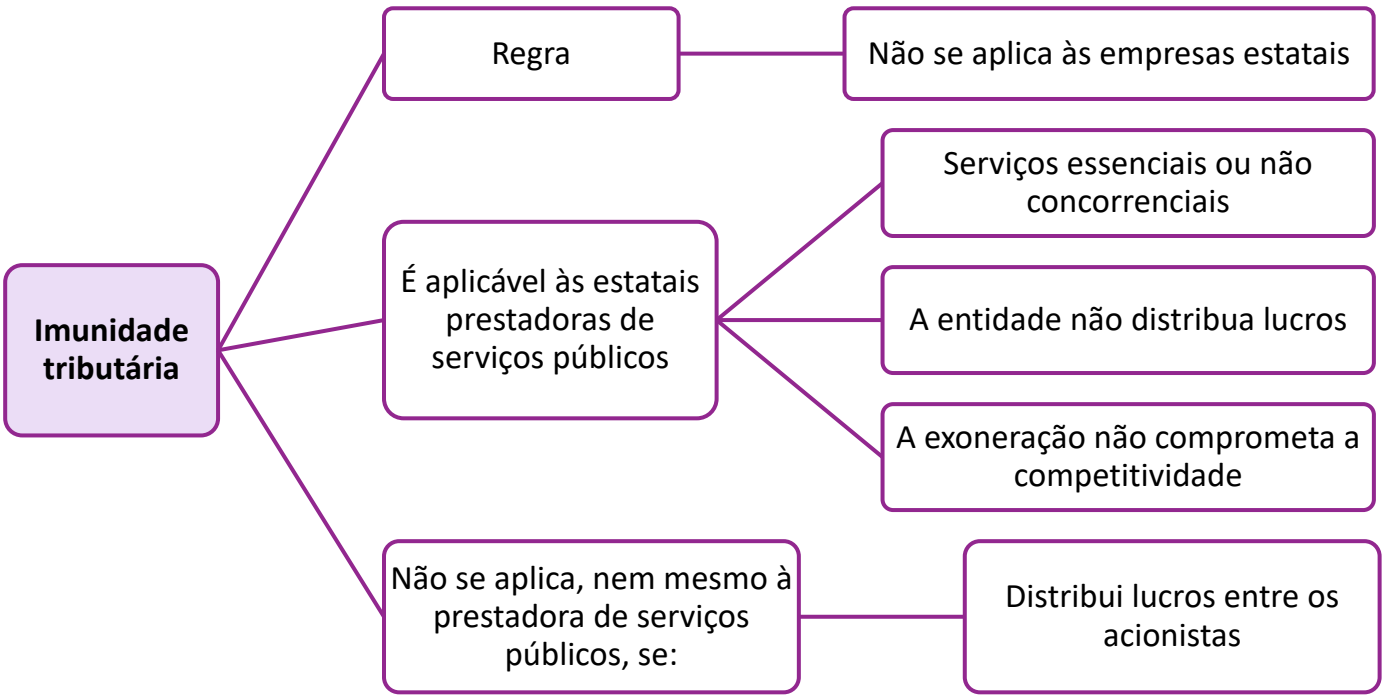
[15] ACO 1.460 AgR, julgado em 7/10/2015.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

c) a desoneração **não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência** e do livre exercício de atividade profissional ou econômica lícita.

Ademais, o STF entende que **não se pode aplicar a imunidade tributária recíproca** quando se tratar de sociedade de economia mista **cuja participação acionária é negociada em bolsas de valores** e que **está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas**.[16] Imagine, por exemplo, que seja instituída uma sociedade de economia mista para distribuir energia elétrica (serviço público). Porém, ela possui ações na bolsa de valores e faz distribuição de lucros para os seus sócios. Nesse tipo de situação, a entidade não poderá ser beneficiada pela imunidade tributária recíproca.

Bom, eu sei que foram muitos detalhes. Então, vamos fazer uma pequena sistematização, ressalvando o fato de que esse tema ainda tem muito a evoluir no âmbito do STF.



Prescrição

Vimos que as ações sobre dívidas e direitos em favor de terceiros contra as autarquias prescrevem em cinco anos (Decreto 20.910/1932, art. 1º[17], c/c Decreto-Lei 4.597/1942, art. 2º).

Todavia, em regra, esse prazo não se aplica às empresas estatais. Genericamente, as ações destinadas a cobrar dívidas e obter direitos devem se submeter ao regramento previsto no Código Civil. O art. 205 do CC dispõe que a prescrição ocorrerá em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Em seguida, o art. 206 estabelece diversos prazos de prescrição, para várias situações. Assim, a depender do caso, podemos ter o prazo de dez anos ou outros prazos (inclusive menores). Cremos que não há necessidade de

[16] RE 600.867 (Tema 508), tese fixada em 20/08/2020.
[17] Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

decorar esses prazos, sobretudo quando se fala em direito administrativo. Assim, o que nos interessa é saber que **as empresas estatais não gozam, em regra, do prazo quinquenal de prescrição**.

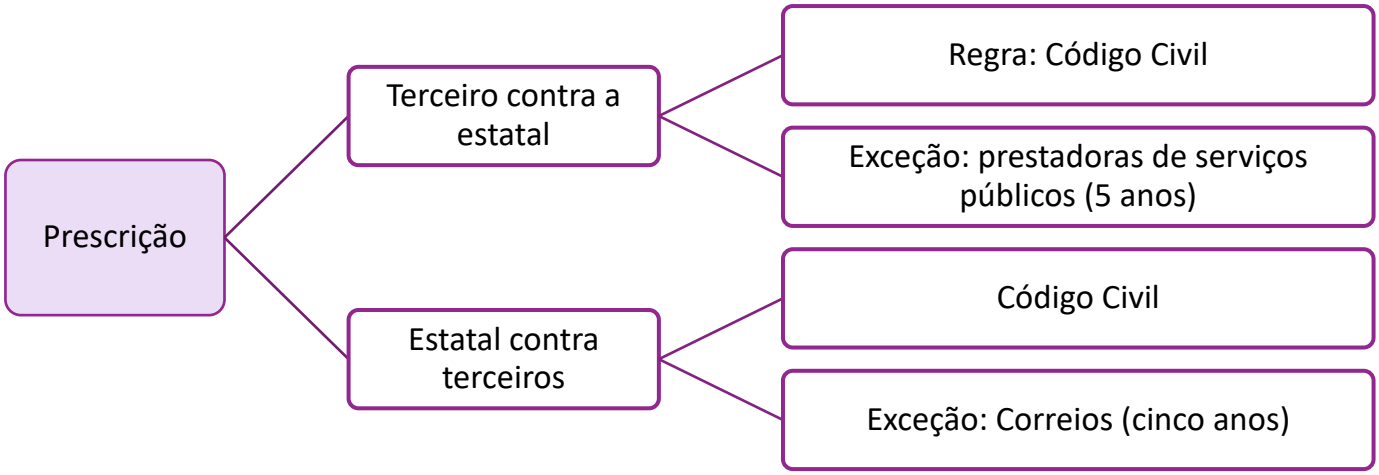
Porém, mais uma vez, vamos trazer a famosa exceção sobre as prestadoras de serviços públicos. Nessa linha, a Lei 9.494/1997 dispõe que: "**prescreverá em cinco anos** o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de **pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos**". Logo, tratando-se de responsabilidade civil do Estado, as ações de reparação de danos causados por agente de empresa estatal prestadora de serviços públicos **prescreverão no prazo de cinco anos**.

Até aqui, falamos da ação de terceiros contra as estatais. Por exemplo: se um agente da empresa estatal danificar o seu carro, você terá um prazo para mover a ação, sob pena de prescrição.

Pois bem, mas e quando a ação for movida pela empresa estatal contra um terceiro? Qual será o prazo prescricional? Por exemplo: João está devendo um valor para uma empresa estatal, qual prazo esta entidade terá para mover a ação de cobrança?

Nesse caso, novamente, devemos aplicar, como regra, os prazos definidos no Código Civil.

Porém, no caso dos Correios, o STJ admite a aplicação do prazo de cinco anos. Assim, o prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932, para a fazenda pública mover as ações de reparação de danos também deve ser aplicado aos Correios.



Vamos exercitar um pouco!

ESTA CAI NA PROVA!

(TRT RS - 2015) Considere que uma sociedade de economia mista controlada pela União, que atua na área de processamento de dados, pretenda oferecer seus serviços ao mercado privado, com vistas a ampliar suas receitas para além dos recursos obtidos com a prestação dos serviços à Administração

pública. Referida entidade dado o regime de direito público a que se submete, está imune à tributação sobre a prestação dos serviços aos privados.

Comentários: se a entidade irá prestar serviços ao mercado privado, significa que ela irá explorar atividade econômica. Logo, a sociedade de economia mista em questão não estará sujeita à imunidade tributária recíproca. Com efeito, o regime jurídico também não é de direito público, mas híbrido ou de direito privado.

Gabarito: errado.

Regime de pessoal

O regime de pessoal das empresas públicas e sociedades de economia mista é o de **emprego público**. Tal regime é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e o vínculo é formado por intermédio de um contrato de trabalho (relação bilateral).

Não obstante, algumas regras de direito público são aplicáveis ao regime de pessoal. Nessa linha, a contratação do pessoal "permanente" dessas entidades depende de aprovação em **concurso público**, nos termos do art. 37, II, da Constituição.

Todavia, ainda que haja a aprovação em concurso público, os empregados públicos **não possuem direito à estabilidade**. Logo, mesmo após três anos de exercício, eles não irão adquirir a estabilidade, uma vez que isso é uma característica restrita ao regime de direto público.

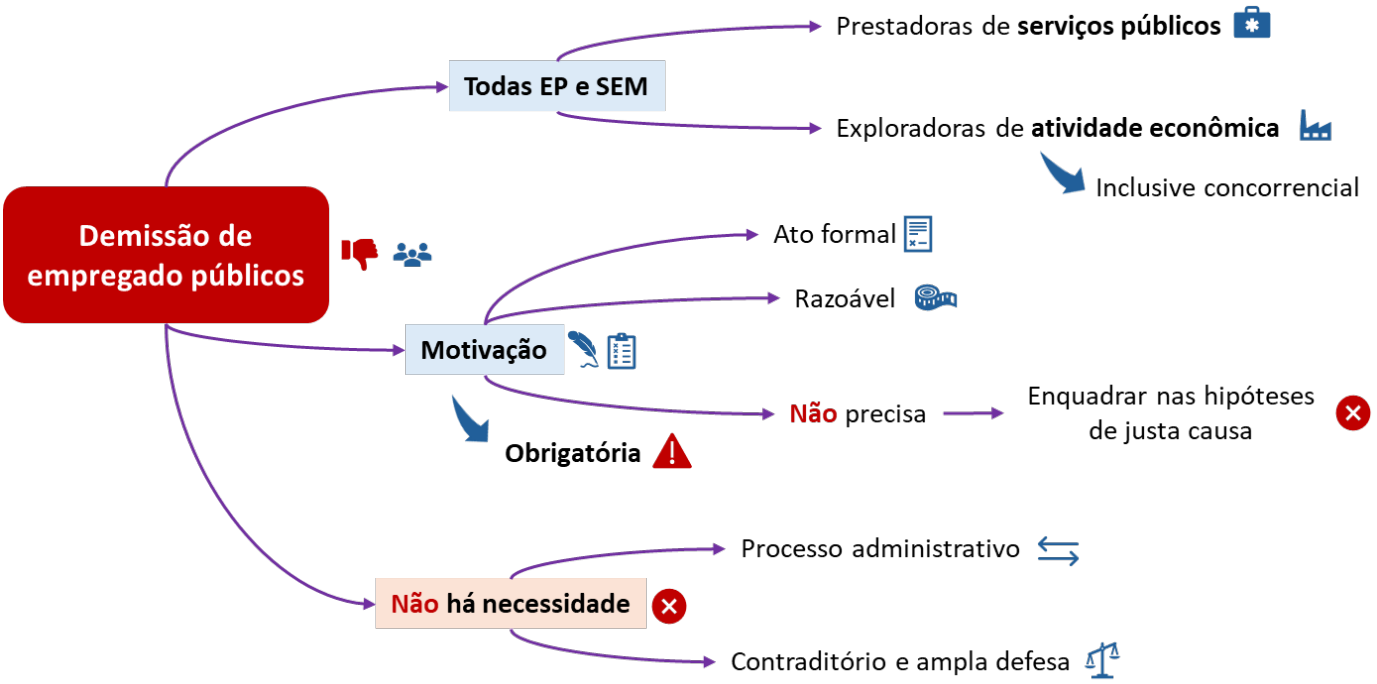
Contudo, ainda que não exista estabilidade, a **demissão dos empregados públicos deve ser motivada**. Segundo o STF:[18]

> As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.

Portanto, independentemente da atividade da empresa estatal, a demissão do empregado público dependerá de motivação. Essa motivação deve ser **razoável**, ou seja, não basta demitir e "justificar" afirmando "necessidade". Tem que realmente explicar o motivo da demissão, explicando, por exemplo, que a função que desempenhava se tornou desnecessária ou que houve necessidade de cortar despesas.

Contudo, a demissão **não precisa ser enquadrada nas hipóteses legais de justa causa**. Também não há necessidade de processo administrativo para conceder contraditório e ampla defesa, justamente porque tais agentes não gozam de estabilidade como os servidores efetivos.

[18] RE 688.267/CE, julgamento em 28/2/2024.



Outra **vedação** que alcança os empregados públicos é sobre a **acumulação remunerada de cargos, empregos e funções**. Em regra, a Constituição veda a acumulação de cargos públicos (CF, art. 37, XVI), sendo que essa vedação se aplica também a "**empregos** e funções e abrange autarquias, fundações, **empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público**" (CF, art. 37, XVII).[19]

No que se refere ao **teto constitucional remuneratório**, previsto no art. 37, XI, existem duas situações para as EP, as SEM e suas subsidiárias (CF, art. 37, § 9º):

a) quando receberem recursos do ente instituidor para **pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral**: **aplicar-se-á o teto constitucional aos seus agentes públicos**;

b) quando **não** receberem recursos do ente instituidor para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral: **não será aplicável o teto constitucional aos seus agentes públicos**.

Se a estatal depende do ente instituidor para pagar as suas despesas de custeio (como contas mensais de manutenção, luz, água, etc.), os seus agentes públicos não poderão ganhar mais do que o teto constitucional. Se, por outro lado, a entidade não precisa desse apoio do ente instituidor, os seus agentes públicos poderão receber mais do que o teto constitucional remuneratório. Por exemplo: a Petrobrás não recebe da União recursos para pagamento dos seus empregados e dirigentes nem para custear suas despesas administrativas. Logo, não há nenhum impedimento, na Constituição, para um dirigente da Petrobrás receber mais do que um ministro do STF.

Outras regras específicas para os **empregados públicos** são as seguintes:

a) sujeitos ao **regime geral de previdência social** – RGPS (CF, art. 40, § 13);

[19] A regra da vedação à acumulação possui exceções, dispostas no art. 37, XVI, e também em outros pontos da CF.

b) os litígios da relação de trabalho dos empregados públicos com as EP e SEM são resolvidos na **Justiça do Trabalho** (CF, art. 114); e

c) eles são considerados agentes públicos para fins de **improbidade administrativa** (Lei 8.429/92, art. 3º) e equiparados a funcionários públicos para fins **penais** (CP, art. 327, § 1º).

Agora, vamos falar um pouco dos dirigentes das empresas estatais.

Administradores das empresas estatais

Os **administradores** são os **membros do conselho de administração e da diretoria**. Assim, no caso dos administradores, o regime de pessoal é um pouco diferente. Quando eles não são integrantes dos respectivos quadros de pessoal (indicados "de fora" da estatal), eles não podem ser classificados como empregados celetistas.

Nessa situação, eles exercem um "cargo"[20] de livre "nomeação e exoneração", uma vez que a indicação independe da realização de concurso público. No entanto, **não se trata de cargo público em sentido estrito, ou seja, não é um cargo estatutário, uma vez que o regime não é de direito público, mas também não se trata de uma relação regida pela CLT**. Trata-se de um **regime especial**, regido pela Lei 13.303/16, pela legislação comercial e pelo estatuto da entidade.

Dessa forma, os administradores das empresas estatais não ocupam "cargo" em sentido estrito, mas firmam um vínculo especial com a entidade por intermédio de um contrato, disciplinado em normas específicas.

Além disso, eles são escolhidos e nomeados pelo chefe do Poder Executivo (logicamente, considerando a situação "normal" de vinculação ao Poder Executivo). Com efeito, o STF entende que são **inconstitucionais** normas que exijam a **aprovação**, pelo Poder Legislativo, do nome indicado pelo chefe do Executivo para dirigir uma empresa estatal. Também são **inconstitucionais** normas que exijam a aprovação do Legislativo para "exonerar" o dirigente da estatal.[21]

Os administradores das empresas estatais, ademais, são considerados agentes públicos e, portanto, estão sujeitos à ação de improbidade administrativa, à ação popular e à ação penal por crimes contra a Administração Pública.

Além disso, quando exercerem os denominados "atos de autoridade", podem figurar como autoridade coatora em **mandado de segurança**. Por exemplo: o ato de um dirigente de estatal que negar a participação de um candidato em um concurso público ou a participação de uma empresa em processo de licitação pública poderá ser impugnado por meio de mandado de segurança. Ressalta-se, todavia, que não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial. Por exemplo: se um banco público negar a

[20] Algumas decisões judiciais já utilizaram a expressão "**emprego em comissão**" para designar as unidades funcionais de "livre nomeação e exoneração" no âmbito das empresas estatais (TST, Processo RR-938-10.2013.5.10.001). Essa expressão ainda não é consagrada, mas é utilizada em alguns casos para se referir aos "cargos" de direção, chefia e assessoramento nas entidades de direito privado.

[21] No caso das autarquias e das fundações, é constitucional exigir a aprovação do legislativo para nomear o dirigente (vide a situação das agências reguladoras); mas é inconstitucional exigir essa aprovação para exonerar o dirigente. Já nas empresas estatais, as duas exigências (autorização para nomear ou para exonerar) são inconstitucionais.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

concessão de um financiamento de um carro, não caberá o mandado de segurança, por se tratar de típico ato comercial.

Regras especiais sobre a escolha dos administradores

Buscando moralizar a escolha dos administradores, a Lei 13.303/2016 estabeleceu algumas **exigências (ou requisitos) e restrições**.

Nesse contexto, os membros do Conselho de Administração e os indicados para o cargo de diretor (inclusive presidente), diretor-geral e diretor-presidente devem atender aos seguintes requisitos (art. 17):

a) ser cidadão de reputação ilibada;

b) ter notório conhecimento[22];

c) ter experiência profissional, conforme prazos e condições descritas na Lei;

d) ter formação acadêmica compatível c/ o cargo para o qual foi indicado; e

e) não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas em lei.

A experiência profissional deve ser comprovada pela demonstração de pelo menos ***um*** **dos seguintes requisitos** a seguir (art. 17, I):

- ✓ **10 (dez) anos** de experiência profissional, no setor público ou privado, *na área de atuação* da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou *em área conexa* àquela para a qual forem indicados em função de direção superior; ou
- ✓ **4 (quatro) anos** ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:
  - cargo de direção ou de chefia superior em *empresa de porte ou objeto social semelhante* ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;
  - *cargo em comissão* ou função de confiança *equivalente a DAS-4 ou superior*, no setor público;
  - cargo de *docente ou de pesquisador* em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista; ou
- ✓ **4 (quatro) anos** de *experiência como profissional liberal* em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista.

Todavia, **a exigência de experiência profissional não é absoluta**, uma vez que poderá ser dispensada no caso de indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista para cargo de administrador ou como membro de comitê, **desde que atendidos os seguintes quesitos mínimos** (art. 17, § 5º) (cumulativos):

(i) o empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista **por meio de concurso público** de provas ou de provas e títulos;

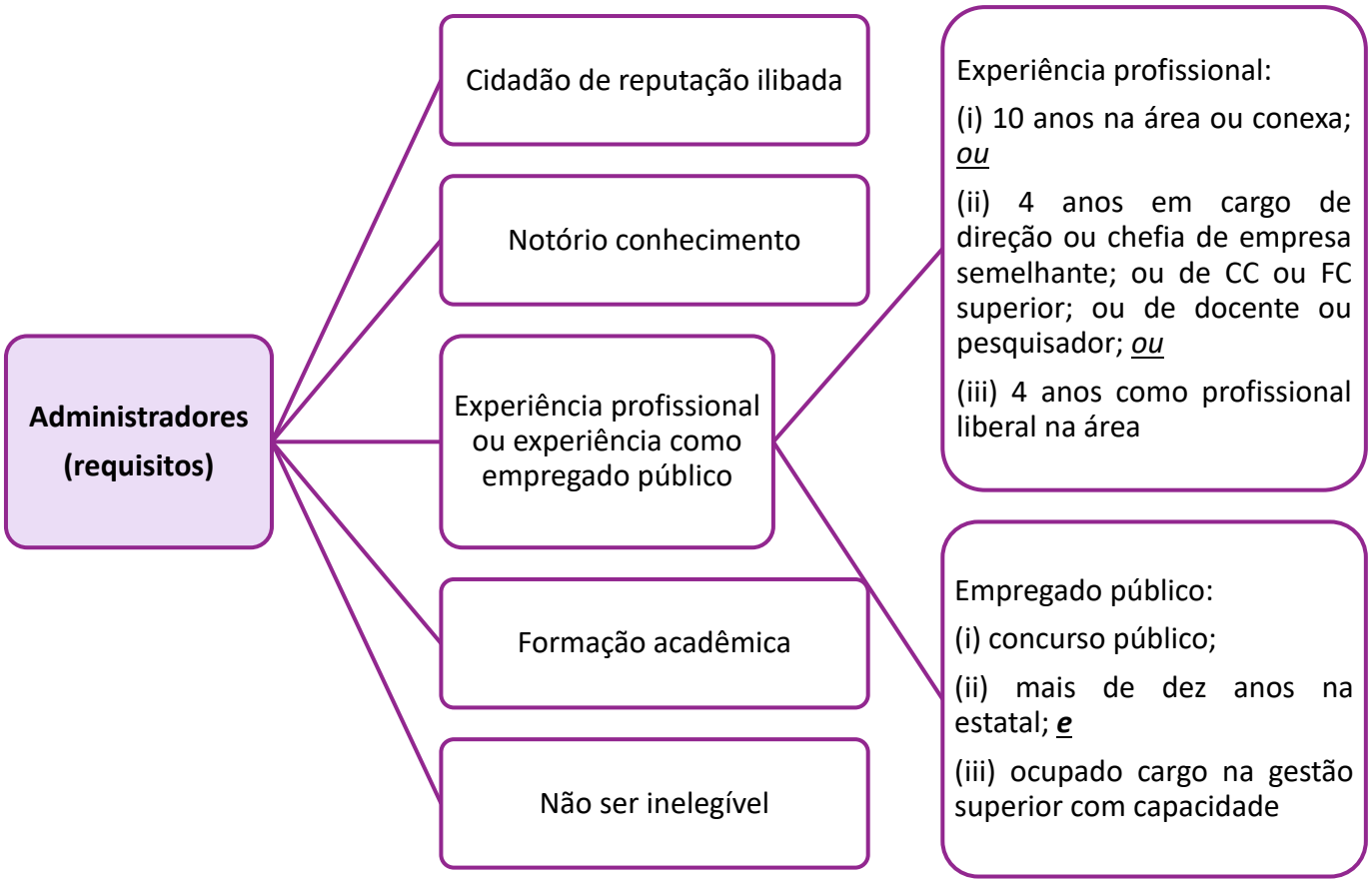
[22] A Lei 13.303/2016 não é específica quando ao "notório conhecimento", mas logicamente que ele deve guardar relação com a atividade a ser desempenhada. Nessa linha, o Decreto 8.945/2016 (art. 28, II) dispõe que o administrador deve ter "notório conhecimento **compatível com o cargo para o qual foi indicado**".

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

(ii) o empregado tenha **mais de dez anos** de trabalho efetivo na empresa pública ou na sociedade de economia mista;

(iii) o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa pública ou da sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de administração.

Portanto, a Lei afasta a exigência de comprovação de tempo de experiência profissional quando o nomeado para os cargos de administração tiver ingressado na estatal mediante concurso público, ou possuir mais de 10 anos de trabalho na entidade ou ainda tenha comprovado a capacidade de assumir as responsabilidades do cargo.



Além dos requisitos acima, a Lei apresenta uma série de restrições aos indicados para o Conselho de Administração e para a diretoria. Nessa linha, **veda-se** a indicação (art. 17, § 2º):[23]

a) de *representante do órgão regulador* ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, *de Ministro de Estado*, *de Secretário* de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, *de dirigente estatutário de partido político* e *de*

[23] Essas restrições foram consideradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 7331, em 9/5/2024: "São constitucionais as normas dos incisos I e II do § 2° do art. 17 da Lei 13.303/2016, que impõem vedações à indicação de membros para o Conselho de Administração e para a diretoria de empresas estatais (CF, art. 173, § 1º)"

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, **ainda que licenciados do cargo**;

b) de pessoa que atuou, nos últimos *36 meses*, como *participante de estrutura decisória de partido político* ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de *campanha eleitoral*;

c) de pessoa que exerça *cargo em organização sindical*;

d) de pessoa que *tenha firmado contrato ou parceria*, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a três anos antes da data de nomeação;

e) de *pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse* com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade.

A vedação descrita na letra "a" estende-se também aos **parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau** das pessoas nele mencionadas (art. 17, § 3º).



(TRT CE - 2017) A respeito do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista federais, julgue o item a seguir: os empregados dessas empresas ou dessas sociedades não poderão cumular seus empregos com outros empregos, cargos e funções públicas, a não ser nas hipóteses constitucionalmente previstas.

Comentários:

Isso mesmo! Os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista submetem-se a vedação à acumulação remunerada de cargos empregos e funções, nos termos do art. 37, XVI e XVII, da CF. Porém, lembramos que essa vedação possui exceções previstas na própria Constituição.

Gabarito: correto.

Licitações e contratações

A Constituição Federal estabeleceu que o estatuto da empresa pública e da sociedade de economia mista deveria estabelecer regras específicas para licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública.

Dessa forma, a Lei 13.303/2016 veio a disciplinar a aplicação das licitações e contratações no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. Deve-se observar que, antes da edição da Lei 13.303/2016, as empresas estatais seguiam, em regra, as normas da Lei 8.666/1993 (hoje revogada pela Lei 14.133/2021, que é a Nova Lei de Licitações).

Portanto, as empresas estatais não se submetem, em regra, às disposições da Lei 14.133/2021, uma vez que o seu regime de licitação consta na Lei 13.303/2016.

Não obstante, a própria Lei 13.303/2016 dispôs que continuam a ser aplicadas às licitações e contratações das empresas estatais as regras sobre o **pregão**, **direito penal** e algumas regras sobre **critério de desempate** contidas na Lei 10.520/2002 (antiga Lei do Pregão) e na Lei 8.666/1993 (antiga Lei de Licitações). Essas duas leis foram revogadas e substituídas pela Lei 14.133/2021. Assim, podemos dizer que **algumas disposições da Lei 14.133/2021 aplicam-se às empresas estatais**, quais sejam:

(i) o pregão;

(ii) os crimes (art. 178); e

(iii) alguns critérios de desempate (art. 60).

Nem todas as contratações dependem de prévia realização de licitação pública. Nessa linha, a Lei 13.303/2016 estabeleceu casos de licitação **dispensada**, **dispensável** e de **inexigibilidade**.

A licitação **dispensada** envolve os casos em que não só a **licitação é inaplicável**, assim como todas as demais exigências formais constantes na Lei 13.303/2016. Nessa linha, as empresas estatais estão dispensadas de seguir as disposições sobre licitações e contratações da Lei 13.303/2016 nas seguintes situações:

a) comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas estatais, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais;

b) nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

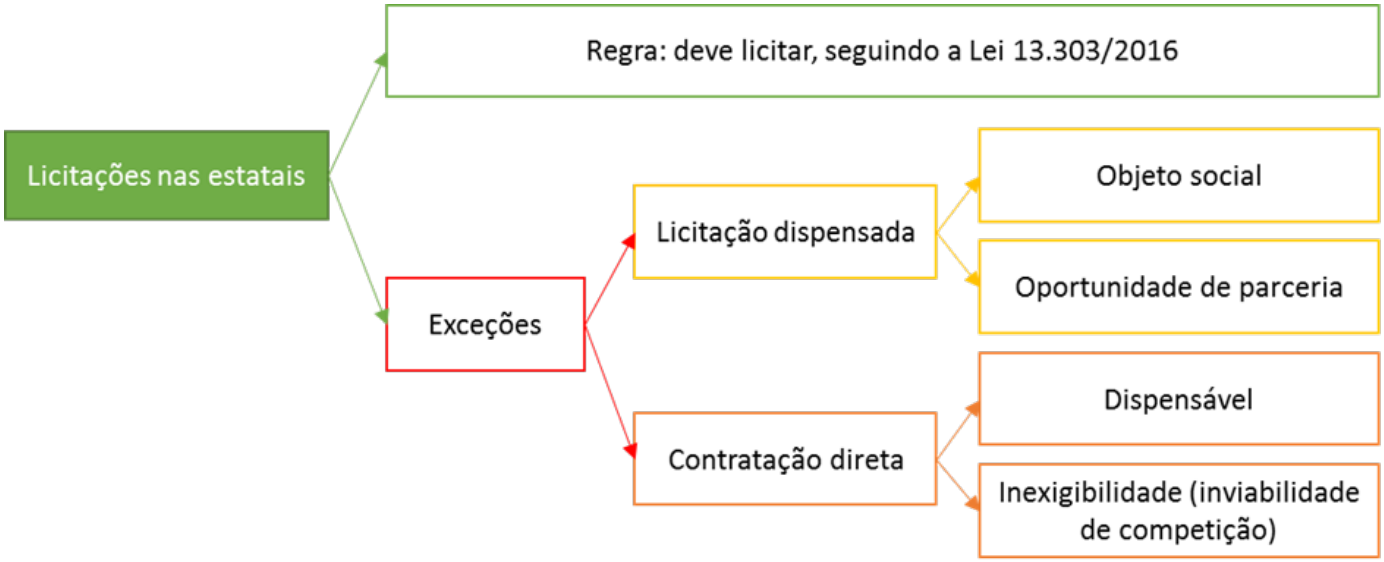
O primeiro caso envolve as atividades finalísticas da empresa. Por exemplo, não seria viável a Petrobrás S/A ter que realizar uma licitação para vender (alienar) petróleo; também não seria viável o Banco do Brasil ou a Caixa terem que fazer licitação para poder oferecer crédito a seus correntistas. Em ambos os casos, as empresas estariam desempenhando as atividades relacionadas com os seus objetos sociais, motivo pelo qual não devem fazer licitação.

O segundo caso é um pouco mais complexo. As **oportunidades de negócio**, de acordo com a Lei 13.303/2016, envolvem a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais; assim como a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do **mercado de capitais**, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente. Um exemplo de oportunidade de parceria seria a compra de ações para obter o controle acionário de uma outra sociedade.

Os casos de licitação **dispensável** e de **inexigibilidade** são bem semelhantes aos que constam na Lei 14.133/2021. No primeiro caso (licitação dispensável), o legislador dá opção ao agente público de optar por realizar ou não a licitação, como ocorre nos casos de contratação de baixo valor ou de falta de interesse dos fornecedores. Por outro lado, os casos de inexigibilidade de licitação são aqueles em que há inviabilidade de licitação, como nas situações de um único fornecedor ou que apenas uma empresa tenha capacidade de prestar o serviço. Vale mencionar que, nos casos de licitação dispensável e de inexigibilidade,

a empresa estatal não fica desobrigada de todas as disposições da Lei 13.303/2016, uma vez que precisa cumprir algumas formalidades mínimas, como justificativa de preços e razão da escolha do fornecedor.

A figura abaixo resume as regras sobre licitações no âmbito das empresas estatais:





A Lei de Licitações e Contratos (Lei 13.303/16) prevê um limite de dispensa de licitação por **baixo valor** nas contratações das empresas estatais, ou seja, quando o valor do objeto a ser adquirido for muito baixo, a empresa estatal não será obrigada a licitar, podendo promover a contratação diretamente. Os valores são de até R$ 100 mil para obras e serviços de engenharia e de até R$ 50 mil para compras e outros serviços (L13303, art. 29, I e II).

Tome cuidado! Em que pese esses valores sejam "parecidos" com os que constam na Lei 14.133/2021, existem diferenças sutis. Primeiro porque a Lei 14.133/2021 prevê que os valores devem ser "**inferiores**" a R$ 100 mil ou R$ 50 mil, enquanto a Lei 13.303/2016 prevê que os valores são de "**até**" 100 ou 50 mil, conforme o caso. A segunda diferença é que a Lei 14133 também fixa o valor "mais alto" (R$ 100 mil) para serviços de manutenção de veículos, enquanto a L13303 só prevê o valor alto para obras e serviços de engenharia. Outra diferença é que os valores da L14133 são atualizados anualmente por decreto, enquanto a L13303 não prevê atualização anual, mas permite que cada empresa estatal altere os valores por deliberação de seu Conselho de Administração, para refletir a variação de seus custos (L13303, art. 29, § 3º).

	Lei 13.303/16 (somente estatais)[24]

[24] Esses valores "podem ser alterados, para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da empresa pública ou sociedade de economia mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade" (Lei 13.303/16, art. 29).

Obras e serviços de engenharia	Até **R$ 100 mil**
Compras e demais serviços	Até **R$ 50 mil**

Diferenças entre EP e SEM

As diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista resumem-se em três:

a) forma jurídica;

b) composição do capital; e

c) foro processual (somente para as entidades federais).

Vamos analisar cada uma dessas diferenças.

Forma jurídica

As **sociedades de economia mista** devem, obrigatoriamente, ter a forma de **sociedade anônima (S/A)**, conforme determina o art. 5º da Lei 13.303/2016. Em virtude dessa formação societária, as SEM são reguladas, basicamente, pela Lei das Sociedades por Ações, que possui um capítulo específico para tratar dessas entidades (Lei 6.404/1976, arts. 235-240).

Por outro lado, as **empresas públicas** podem ser formadas sob **qualquer forma admitida em direito**. Assim, elas podem ser unipessoais (quando a entidade instituidora possui a integralidade de seu capital), *pluripessoais* (quando possui capital dominante do ente instituidor associados aos recursos de outras pessoas administrativas). Cumpre frisar, as empresas públicas admitem até mesmo a forma de sociedade anônima; nesse caso, porém, o capital seria integrado por entidades públicas (outros entes federados ou entidades administrativas).

Com efeito, o Decreto Lei 200/1967 dispõe que as empresas públicas podem revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Por conseguinte, a doutrina entende que, uma vez que cabe à União legislar sobre direito civil e comercial (CF, art. 22, I), poderia ser instituída uma **empresa pública federal sob forma inédita**, *sui generis*, não prevista para o direito privado. Assim, a União criaria uma nova forma de empresa.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho,[25] apesar de o Decreto Lei 200/1967 dispor que as EP podem ser formadas sob qualquer forma admitida em direito, existem algumas formas societárias incompatíveis com a empresa pública, a exemplo das sociedades em nome coletivo (CC, art. 1.039) sociedade cooperativa (CC, art. 1.093) e a empresa individual de responsabilidade limitada (CC, art. 980-A). Essas formas societárias são tipicamente formadas por pessoas físicas, inviabilizando a formação de capital por meio do Poder Público. Ainda com essa ressalva, devemos manter o entendimento de que as EP podem ser formadas sob qualquer forma admitida em direito.

[25] Carvalho Filho, 2014, p. 513.

Dessa forma, podemos entender que as empresas públicas podem ser criadas sob qualquer forma admitida em direito e, exclusivamente para a União, podem ser criadas sob uma forma jurídica inédita. Por outro lado, as sociedades de economia mista serão sempre constituídas na forma de sociedade anônima.



Vamos exercitar um pouco!



(ALESE - 2018) Considere: Y é empresa pública federal e Z é sociedade de economia mista, também de âmbito federal. Levando em conta as características de tais entidades, ambas poderão revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

Comentários:

Somente as empresas públicas admitem qualquer forma jurídica permitida em direito. Por outro lado, as sociedades de economia mista serão necessariamente sociedades anônimas.

Gabarito: errado.

(TRE BA - 2017) As sociedades de economia mista são submetidas a regras especiais, sendo constituídas sob a forma de sociedades anônimas ou limitadas, cujas ações ou cotas com direito a voto devem pertencer, em sua maioria, ao ente federativo.

Comentários:

As sociedades de economia mista somente podem ser constituídas na forma de sociedades anônimas. Logo, não podem ser constituídas como sociedades limitadas.

Gabarito: errado.

Composição do capital

As **sociedades de economia mista** admitem a **participação de capital público e de capital privado**, enquanto as **empresas públicas** só admitem **capital público**.

No caso das sociedades de economia mista, podem ser conjugados recursos de pessoas de direito público ou de outras pessoas administrativas com recursos de particulares. No entanto, o controle acionário da entidade deve permanecer com o ente instituidor, logo a maioria do capital votante sempre pertencerá ao

ente que instituiu a entidade. Nesses termos, a Lei 13.303/2016 dispõe que, nas sociedades de economia mista, as ações com direito a voto devem pertencer em sua maioria à *União*, aos *Estados*, ao *Distrito Federal*, aos *Municípios* ou a *entidade da administração indireta*.

Por outro lado, as **empresas públicas** são formadas com capital totalmente público. Não é necessário que o capital pertença a uma única pessoa política ou administrativa, o que se exige é que o ente político que as instituiu possua a maioria do capital votante. Dessa forma, uma empresa pública federal pode ser formada com capital da União, de algum estado-membro, de autarquias e até mesmo de sociedades de economia mista.

Vale dizer que as sociedades de economia mista possuem a maioria de seu capital público e, portanto, estão sob controle de uma entidade do Poder Público. Logo, não há vedação à participação de capital dessas entidades na composição de uma empresa pública.

Nesse contexto, a Lei 13.303/2016 dispõe que, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno ou de entidades da administração indireta dos entes federados (art. 3º, parágrafo único).

Vamos dar uma olhada em como isso é exigido em concursos.



(SEFIN RO - 2018) João, advogado de um grande escritório, foi incumbido de identificar a natureza jurídica de determinado ente da Administração Pública indireta. Após amplas pesquisas, constatou que a lei autorizou a instituição desse ente, cujo capital somente pode pertencer ao ente federativo instituidor e a outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como a entidades da Administração indireta. À luz da ordem jurídica brasileira, constitucional e infraconstitucional, é correto afirmar que esse ente tem a natureza jurídica de sociedade de economia mista.

Comentários:

Se a composição do capital é inteiramente do ente federativo instituidor ou de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da Administração indireta; então a entidade é uma **empresa pública**. Não poderá ser uma sociedade de economia mista, pois esta admite a conjugação de capital público e privado.

Gabarito: errado.

Foro processual para as entidades federais

A última particularidade diz respeito à justiça competente. Segundo o texto constitucional, as causas em que **empresa pública federal** for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente serão processadas e julgadas na **Justiça Federal** (CF, art. 109, I). Quando se tratar de empresa pública **dos estados ou municípios**, a competência será da **Justiça Estadual**.

Por outro lado, as ações das **sociedades de economia mista** (de qualquer ente da Federação), em regra, serão julgadas na **Justiça Estadual** (comum), conforme dispõe a Súmula 556 do STF: "*É competente a **Justiça comum** para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista*".

Contudo, quando a **União intervém** na condição de assistente ou oponente, as causas envolvendo as sociedades de economia mista serão **deslocadas para a Justiça Federal**, conforme entendimento apresentado na Súmula 517-STF.[26]

Por fim, as causas que envolvam as **relações de trabalho** entre os empregados públicos e as empresas públicas e sociedades de economia mista, serão de competência da **Justiça do Trabalho**.

Em resumo:

→ causas envolvendo EP federal: **Justiça Federal**;

→ causas envolvendo EP de estado ou município: **Justiça Estadual**;

→ causas envolvendo SEM: **Justiça Estadual**;

→ causas envolvendo SEM, mas que a União intervenha como assistente ou oponente: **Justiça Federal**.

O quadro a seguir resume as diferenças das empresas públicas e das sociedades de economia mista.



Dimensões	Empresa Pública	Sociedade de Economia Mista
Forma Jurídica	**Qualquer forma** admitida em direito	Somente **sociedade anônima** (S/A).
Capital	Totalmente público.	Admite capital público e privado,
Foro (entidades federais)	Em regra, tramitam na Justiça Federal.	Em regra, tramitam na justiça estadual.

E, para fechar, vamos resolver mais uma *questãozinha*!



(TRT CE - 2017) A respeito do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista federais, julgue o item a seguir: as causas em que as empresas públicas figurarem como autoras serão processadas na justiça comum do estado da Federação onde estiverem sediadas.

[26] **Súmula 517 do STF**: "As sociedades de economia mista só têm foro na **Justiça Federal**, quando a **União** intervém como **assistente** ou **opoente**".

Comentários:

As causas em que as empresas públicas figurarem como autoras, rés, assistentes ou oponentes tramitarão, em regra, na **Justiça Federal**. Por outro lado, quando se tratar de sociedade de economia mista federal a tramitação será na justiça comum estadual. Logo, o item está incorreto, pois trocou a entidade.

Gabarito: errado.

FUNDAÇÕES PÚBLICAS

Conceito

As fundações surgiram no meio privado, em que são definidas como a **personificação de um patrimônio** ao qual é atribuída uma finalidade social não lucrativa. Assim, as fundações são conhecidas como um **patrimônio personalizado** destinado a realizar atividades de interesse social, como educação, saúde, pesquisa científica, cultura, etc.

Assim, no meio privado, a fundação resulta de iniciativa de um particular, seja pessoa física ou jurídica, que destaca parte de seu patrimônio e a ele destina uma finalidade de caráter social. A partir do momento em que a fundação é criada, ganhando a personalidade jurídica própria, o particular não mais terá poder sobre ela. Vale dizer, a fundação terá vida própria para gerir os seus bens, desde que mantida a finalidade e legalidade da atividade.

Nesse contexto, José dos Santos Carvalho Filho dispõe que existem três características básicas das fundações:

a) a figura do instituidor;
b) o fim social da entidade; e
c) a ausência de fins lucrativos.

As fundações públicas diferenciam-se das fundações privadas basicamente pela figura do instituidor que, naquele caso, se trata de uma pessoa política, que destinará parte do patrimônio público. Vale dizer, as fundações públicas são instituídas pelo Estado, que separa uma dotação patrimonial e a ela destina recursos orçamentários para o desempenho de atividade de interesse social.

Ressalta-se, porém, que parte da dotação patrimonial poderá também ser oriunda de particulares, mas no momento da doação o patrimônio passará a ser público. Por exemplo, um município doa um prédio e um particular doa equipamentos para a constituição de um hospital na forma de fundação pública.

Ademais, o DL 200/1967 apresenta a seguinte definição para fundação pública (art. 5º, IV):

> *IV - **Fundação Pública** - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.*

Essa definição é antiga e não mais se coaduna com a atual disciplina constitucional. A começar que o nosso ordenamento permite que as fundações públicas possuam personalidade jurídica de direito público ou direito privado e elas podem ser criadas diretamente por lei ou, então, receber apenas a autorização em lei para a criação.

Nessa esteira, a Prof.ª Maria Sylvia Zanella Di Pietro apresenta a seguinte definição para as fundações públicas:

> *[...] pode-se definir a fundação instituída pelo Poder Público como o patrimônio,* ***total ou parcialmente público****, dotado de personalidade jurídica de direito público ou privado e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado de ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos limites da lei.*



Dessa forma, podemos resumir as seguintes características das fundações públicas:

a) dotação patrimonial;

b) personalidade jurídica própria, pública ou privada;

c) desempenho de atividade atribuída pelo Estado no âmbito social;

d) capacidade de autoadministração;

e) sujeição ao controle administrativo ou tutela por parte da Administração Direta, nos limites estabelecidos em lei.



As fundações públicas compreendem um patrimônio personalizado, afetado a um fim público.

Natureza jurídica

A Constituição Federal não definiu a natureza jurídica das fundações públicas. No entanto, na redação atual, elas são abordadas juntamente com as empresas públicas e sociedades de economia mista, que recebem apenas autorização legislativa para criação e, por conseguinte, possuem personalidade jurídica de direito privado. Nessa mesma linha, o DL 200/1967 menciona que as fundações públicas possuem personalidade jurídica de **direito privado**.

Entretanto, a jurisprudência e a doutrina admitem a criação de fundações públicas de **direito público** ou de **direito privado**.

Segundo a doutrina que sustenta as duas possibilidades de natureza jurídica, o Estado pode criar uma fundação e lhe atribuir a natureza jurídica de **direito público**, caso em que terá a natureza de uma

autarquia; ou pode atribuir a natureza jurídica de **direito privado**, situação em que ela será administrada segundo os mesmos moldes das fundações privadas, com as derrogações próprias de direito público (como a exigência de licitação e de concurso público).

A jurisprudência do STJ[1] e do STF também admitem as fundações públicas de direito público ou de direito privado. Nessa linha, vale dar uma olhada no seguinte trecho do RE 101.126/RJ do STF:[2]

> *Nem toda fundação instituída pelo Poder Público é fundação de direito privado. As fundações, instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais, são fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações são espécie do gênero autarquia [...].*

Nessa linha, as fundações públicas de direito público submetem-se ao mesmo regime jurídico das autarquias. É exatamente por isso que alguns doutrinadores chamam as fundações públicas de direito público de **fundações autárquicas** ou **autarquias fundacionais**.



ESCLARECENDO!

De acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, a diferença entre as fundações públicas de direito público e as autarquias é meramente conceitual. A autarquia é definida como um serviço público personificado, em regra, típico de Estado. A fundação pública de direito público, por sua vez, é um patrimônio público personalizado destinado a uma finalidade específica, usualmente de interesse social. Reforça-se, porém, que o regime jurídico de ambas é, em tudo, idêntico.

Já as fundações públicas de direito privado seguirão um **regime jurídico híbrido**, ou seja, serão aplicadas as normas de direito privado, derrogadas em partes pelo regime jurídico de direito público. Alguns exemplos de regras de direito público aplicáveis também às fundações públicas de direito privado são a exigência de concurso público; o dever de licitar; o enquadramento de seus contratos como "contratos administrativos", nos termos da Lei de Licitações; etc. Outras regras serão discutidas ao longo da aula.

Criação e extinção

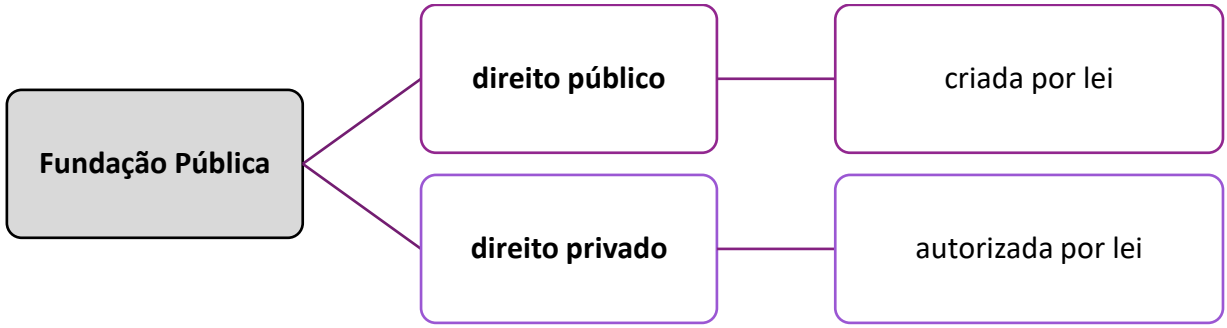
A criação das fundações públicas já foi discutida preliminarmente.

As fundações públicas de **direito público** são efetivamente criadas por lei. Dessa forma, elas ganham a personalidade jurídica no momento da vigência da lei instituidora.

[1] Nesse sentido: REsp 207.767/SP; REsp 480.632/RS.
[2] RE 101.126/RJ; ver também: RE 127.489/DF.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Por outro lado, as fundações públicas de **direito privado** recebem autorização legislativa para criação, mas dependem do registro do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas para que adquiram a personalidade jurídica.





(TRE BA - 2017) As fundações públicas são entidades integrantes da administração indireta, sendo dotadas exclusivamente de personalidade jurídica de direito público.

Comentários:

As fundações públicas, conforme analisamos, podem ser de direito público ou de direito privado.

Gabarito: errado.

Atividade

Os fins a que se destinam as fundações públicas devem sempre possuir um caráter social. Com efeito, essas entidades não possuem fins lucrativos e, por conseguinte, seus recursos extras serão sempre aplicados no aprimoramento das finalidades da entidade. Assim, as fundações públicas não podem ser criadas para exploração de atividade econômica em sentido estrito; sendo que, para esse fim, o Estado deverá criar empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Nesse contexto, José dos Santos Carvalho Filho ensina que comumente se destinam as seguintes atividades às fundações públicas:

- assistência social;
- assistência médica e hospitalar;
- educação e ensino;
- pesquisa; e
- atividades culturais.

Um ponto relevante e divergente decorre da interpretação da confusa redação do inc. XIX, art. 37, da CF, que estabelece o seguinte: "somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, **cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação**".

Dessa forma, deverá ser editada uma "lei complementar" para estabelecer a área de atuação das fundações públicas. Todavia, como a mencionada lei complementar ainda não foi editada, surgem algumas divergências. Parte da doutrina entende que essa lei complementar deverá definir somente a área de atuação das fundações públicas de direito privado; enquanto a área de atuação das fundações públicas de direito público será disciplinada na respectiva lei instituidora.

Os argumentos são consistentes, uma vez que as fundações públicas de direito público poderiam ser criadas para atividades diferentes daquelas mencionadas acima, **podendo desempenhar atividades típicas de Estado**, inclusive relacionadas com o **poder de polícia**.

Assim, as fundações públicas de direito público desenvolveriam as atividades previstas em sua lei instituidora, podendo desempenhar até mesmo atividades típicas de Estado. Por outro lado, as fundações públicas de direito privado somente iriam desempenhar atividades não exclusivas de Estado, como saúde, assistência social, cultura, pesquisa, desporto, etc.

Apesar de existirem posicionamentos diferentes, parece que o entendimento apresentado acima é o que será adotado pelo legislador. Nesse contexto, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar 92/2007[3], que tem por objetivo dispor sobre as áreas de atuação das fundações públicas. O art. 1º do mencionado projeto permite a instituição ou autorização de instituição de fundação pública com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, para, *nesse último caso*, desempenhar atividade estatal que não seja exclusiva de Estado, nas seguintes áreas: **I - saúde; II - assistência social; III - cultura; IV - desporto; V - ciência e tecnologia; VI - meio ambiente; VII - previdência complementar do servidor público, de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição; VIII - comunicação social; e IX - promoção do turismo nacional**.

Parece clara, portanto, a intenção do legislador de dispor somente sobre as atividades das fundações públicas de direito privado. Ressalvamos, novamente, que se trata somente de um projeto de lei complementar, não sendo ainda uma norma vigente.



(DPE AM - 2018) As entidades integrantes da Administração pública possuem diferentes características e contornos jurídicos, muitos atrelados à própria finalidade por elas desempenhada e ao objeto cometido a cada uma. Nesse sentido, as fundações possuem necessariamente personalidade de direito público, não se submetendo às regras do Código Civil.

Comentários:

[3] PLC 92/2007.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

As fundações públicas não possuem "necessariamente" personalidade de direito público, pois também podem ser constituídas com direito privado.

Gabarito: errado.

Regime jurídico

Imunidade tributária

Por força do art. 150, § 2º, da CF, as duas modalidades de fundação públicas (direito público ou direito privado) fazem jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "a", da CF, pois a vedação de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, é extensiva às "**fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público**".



A imunidade tributária se aplicada às fundações públicas de **direito público e de direito privado**.

Prerrogativas processuais e regime de precatórios

As **prerrogativas processuais**, a exemplo do **prazo em dobro** para todas as suas manifestações processuais e a sujeição ao **duplo grau de jurisdição obrigatório**, aplicam-se somente às fundações públicas de **direito público**, não alcançando as fundações de direito privado (CPC, arts. 183, *caput*, e 496, I).

O **regime de precatórios** para o pagamento de dívidas, em virtude de sentença judiciária, previsto no art. 100 da CF, não se aplica às fundações públicas de direito privado, mas se aplicam às fundações públicas de direito público.



Prerrogativa	Fundação Pública	
	Direito Público	Direito Privado
Imunidade tributária	Sim	Sim
Prerrogativas processuais (prazos em dobro para as manifestações e duplo grau de jurisdição)	Sim	Não
Regime de precatórios	Sim	Não

Patrimônio

Os bens do patrimônio das fundações públicas de direito público são caracterizados como **bens públicos**, protegidos por todas as prerrogativas que o ordenamento jurídico contempla, como impenhorabilidade, imprescritibilidade e as restrições para alienação.

Por outro lado, os bens das fundações públicas de direito privado, em regra, não se enquadram como bens públicos (são bens privados). Entretanto, quando seus bens forem empregados diretamente na prestação de serviços públicos, poderão receber algumas prerrogativas, como a impenhorabilidade, em decorrência do princípio da continuidade dos serviços públicos.

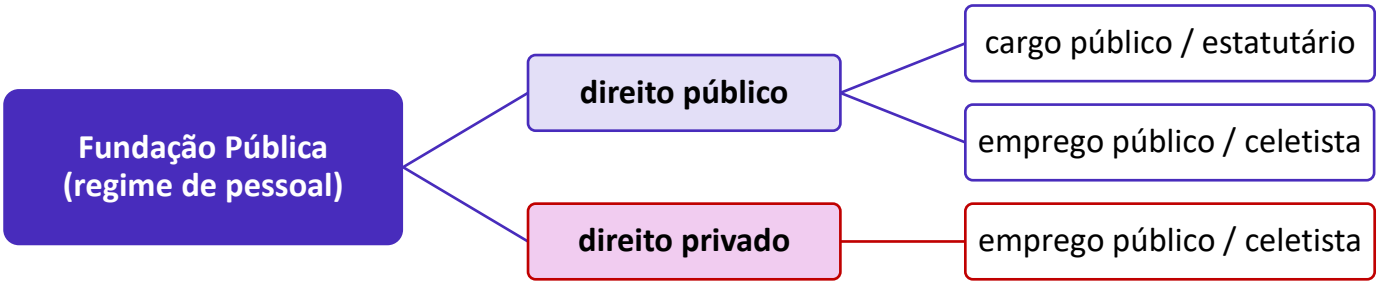
Licitações e contratos

A Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e de Contratos) aplica-se integralmente às fundações públicas. Com efeito, nem a Lei 14.133/2021 nem a Constituição Federal fizeram diferença no que se refere à obrigação de licitar para as fundações públicas de direito público ou de direito privado. Por conseguinte, independentemente da natureza jurídica da fundação pública, ela deverá licitar e contratar na forma prevista na Lei 14.133/2021.

Regime de pessoal

Assim como ocorria com as autarquias, as **fundações públicas de direito público** se submetiam ao **regime jurídico único** de pessoal (RJU). Todavia, como o STF considerou constitucional a extinção da obrigatoriedade do RJU (EC 19/1998), então podemos afirmar que o regime de pessoal das funções públicas de direito público será **estatutário** (servidores públicos) ou **celetista** (empregados públicos), conforme previsto na lei das carreiras de cada entidade. Hoje, ainda predomina o regime estatutário.

Por outro lado, o regime de pessoal das fundações públicas de **direito privado** é o **celetista e seus agentes ocupam empregados públicos**. Por exemplo, a Lei 12.618/2012, que autorizou a criação das fundações públicas de direito privado destinadas a administrar e executar os planos de previdência complementar no âmbito federal (Funpresp-Exe, Jud e Leg), definiu que o regime de pessoas dessas entidades será o da legislação trabalhista.



Ademais, independentemente do regime jurídico, o fato é que se aplicam aos agentes públicos das fundações as regras constitucionais como a *vedação à acumulação de cargos e empregos públicos* (CF, art. 37, XVII); a necessidade de *prévia aprovação em concurso público* (CF, art. 37, II); o *teto constitucional remuneratório* (CF, art. 37, XI).

Foro competente

Para as ***fundações públicas de direito público*** da União, o foro competente será a **Justiça Federal**, seguindo as mesmas regras das autarquias (CF, 109, I)[4]. Para as fundações públicas de direito público estaduais e municipais, o foro competente será o da **Justiça Estadual**.

Quanto às ***fundações públicas de direito privado***, é bastante divergência sobre o assunto. No âmbito ***doutrinário***, entende-se que o foro competente é o da Justiça Estadual. Podemos mencionar como um dos adeptos deste posicionamento o Prof. José dos Santos Carvalho Filho.[5]

Todavia, o posicionamento ***jurisprudencial*** é diferente. O STJ já entendeu que as "*fundações públicas federais, como entidades de direito privado, são equiparadas as empresas públicas, para os efeitos do artigo 109, I, da Constituição da República*".[6] Em julgamento posterior, o STJ confirmou este posicionamento no[7], concluindo que em fundações públicas de direito privado equiparam-se às empresas públicas no que se refere ao juízo competente. Conforme consta no art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas envolvendo empresa pública federal.

Dessa forma, ainda que não seja um posicionamento consolidado, podemos afirmar que a *doutrina* entende que o foro competente para processar e julgar as causas envolvendo as **fundações públicas de direito privado federais** é o da *Justiça Estadual*; enquanto a *jurisprudência* entende que o foro é da *Justiça Federal*.



Prerrogativa	Fundação Pública	
	Direito Público	Direito Privado
Imunidade tributária	Sim	Sim
Prerrogativas processuais (prazos em dobro para as manifestações e duplo grau de jurisdição)	Sim	Não
Regime de precatórios	Sim	Não
Patrimônio	Bens públicos	Bens privados (se usados na prestação de serviços públicos: impenhoráveis)
Licitações e contratos	L14133	L14133
Regime de pessoal	Estatutário	Celetista

[4] RE 127.489/DF.
[5] Carvalho Filho, 2014, p. 536.
[6] CC 77/DF.
[7] CC 16.397/RJ.

COMPILADO DE JURISPRUDÊNCIA

Empresas estatais: Súmulas

Súmula 517/STF: As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente.

Súmula 556/STF - É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

Empresas estatais: Teses e julgados recentes relevantes

Inaplicabilidade da Lei 13.303/2016 às empresas supranacionais

A Lei das Estatais (Lei n. 13.303/2016) não incide às empresas supranacionais, condição da Itaipu Binacional.

RO 275-PR, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 4/2/2025, DJEN 10/2/2025.

As empresas supranacionais são entidades cujo capital é formado por mais de um ente soberano (mais de um país). É o caso da Itaipu Binacional, que pertence à República Federativa do Brasil e à República do Paraguai. Essas entidades **não são empresas públicas nem sociedades de economia mista**. Por isso, elas não se submetem às regras gerais que a Constituição dispõe sobre as empresas estatais. Um exemplo é que elas não se submetem ao regime da Lei 13.303/2016 (também não se submetem ao regime da Lei 14.133/2021).

Empresas estatais: restrições às indicações políticas para o Conselho de Administração e para diretoria

1. São constitucionais as normas dos incisos I e II do § 2º do art. 17 da Lei 13.303/2016, que impõem vedações à indicação de membros para o Conselho de Administração e para a diretoria de empresas estatais (CF, art. 173, § 1º).

[ADI 7.331/DF, relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Ministro André Mendonça, julgamento finalizado em 09.05.2024]

Resumo:

São constitucionais os dispositivos da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) que proíbem a indicação, para cargos no Conselho de Administração e para a diretoria das empresas estatais, de (i) representante do órgão regulador ao qual a empresa está vinculada; (ii) Ministros de Estado, Secretários estaduais e municipais e titulares de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e

assessoramento superior na Administração Pública; (iii) dirigente estatutário de partido político e titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação; e (iv) pessoa que, nos últimos 36 meses, participou de estrutura decisória de partido político ou da organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Contudo, em observância aos princípios da boa-fé e da continuidade do serviço público, devem ser mantidas as indicações realizadas antes ou durante a vigência da liminar deferida em 16.03.2023, a qual suspendeu as referidas restrições.

Motivação da demissão de empregado público

As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.

RE 688.267/CE, julgamento em 28/2/2024.

Autorização legislativa genérica e extinção de estatais

2. Para a desestatização de empresa estatal é suficiente a autorização prevista em lei que veicule programa de desestatização. Precedentes.

4. Autorização legislativa genérica é pautada em princípios e objetivos que devem ser observados nas diversas fases deliberativas do processo de desestatização. A atuação do Chefe do Poder Executivo vincula-se aos limites e condicionantes legais previstos.

ADI 6.241/DF, julgamento em 8/2/2021

Resumo: não há necessidade, em regra, de autorização em lei específica para extinguir uma empresa estatal, bastando a autorização legislativa genérica, como ocorreu no Plano Nacional de Desestatização.

1) a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação;

2) a exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da CF/88, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade.

STF. Plenário. ADI 5624 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 5 e 6/6/2019

Autarquização das empresas estatais

*Aplica-se a **prescrição quinquenal** do Decreto nº 20.910/1932 às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial.*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

STJ. 1ª Turma. REsp 1.635.716-DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 04/10/2022.

Sociedade de economia mista estadual prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários faz jus à imunidade tributária recíproca sobre impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços.

Para a extensão da imunidade tributária recíproca da Fazenda Pública a sociedades de economia mista e empresas públicas, é necessário preencher 3 (três) requisitos:

a) a prestação de um serviço público;

b) a ausência do intuito de lucro e

c) a atuação em regime de exclusividade, ou seja, sem concorrência.

STF. Plenário. ACO 3410/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/4/2022 (Info 1051).

É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.

STF. Plenário. ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/2017 (Info 858).

São inconstitucionais os pronunciamentos judiciais que determinam bloqueios e outros atos de constrição sobre bens e valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) para o pagamento de verbas trabalhistas.

STF. Plenário. ADPF 890 MC-Ref/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/11/2021 (Info 1039).

É inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas.

Sociedade de economia mista prestadora de serviço público não concorrencial está sujeita ao regime de precatórios (art. 100 da CF/88) e, por isso, impossibilitada de sofrer constrição judicial de seus bens, rendas e serviços, em respeito ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/88) e da separação funcional dos poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III).

STF. Plenário. ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018 (Info 920).

Competência das Justiça comum para processar controvérsias sobre concursos públicos de empresas estatais

Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.

STF. Plenário. RE 960429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/3/2020 (repercussão geral – Tema 992) (Info 968).

Delegação poder de polícia

*É **constitucional** a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.*

RE 633.782-MG (Tema 532), julgado em 26/10/2020.

Fundações públicas: Teses e julgados recentes relevantes

Natureza jurídica das fundações públicas

"É constitucional a constituição de fundação pública de direito privado para a prestação de serviço público de saúde".

[ADI 4197, de 01/03/2023]

Regime de pessoal das fundações públicas

1. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder Público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado.

*2. A estabilidade especial do art. 19 do ADCT **não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado**, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público.*

STF. Plenário. RE 716.378 Tema 545, julgado em 7/8/2019.

É constitucional a legislação estadual que determina que o regime jurídico celetista incide sobre as relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundações públicas, com personalidade jurídica de direito privado, destinadas à prestação de serviços de saúde.

STF. Plenário. ADI 4247/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 3/11/2020 (Info 997).

Inaplicabilidade da isenção de custas judiciais para as fundações públicas de direito privado

4. No caso dos autos, a entidade fundacional é de direito privado, filantrópica e de utilidade pública, cuja criação se deu por lei municipal autorizativa de doação de bem imóvel público, não se aplicando à hipótese, portanto, os critérios utilizados pelo acórdão recorrido para o arbitramento dos honorários advocatícios, nem mesmo a isenção de custas processuais.

STJ, REsp 1409199 / SC, j. em 10/3/2020.

QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (Cebraspe – MPE CE/2025) É inexigível a inscrição dos atos constitutivos das fundações de direito público no registro civil das pessoas jurídicas, visto que a aquisição de sua personalidade jurídica já decorre de lei.

Comentário: as fundações públicas de direito público são efetivamente criadas por lei. Dessa forma, elas ganham a personalidade jurídica no momento da vigência da lei instituidora, não havendo necessidade de inscrição de atos constitutivos em registro. Se fosse uma fundação pública de direito privado, haveria a necessidade de realizar o registro do ato.

Gabarito: correto.

---

2. (Cebraspe – EMBRAPA/2025) Tanto empresas públicas quanto sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado, e sua criação e sua extinção devem ser autorizadas por lei.

Comentário: tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista são conceituadas como "entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei" (arts. 3° e 4° da Lei n° 13.303/2016). Quanto à extinção, há necessidade também de autorização legislativa, mas esta última poderá ser genérica (ADI 6241, de 8 de fevereiro de 2021). Ainda assim, precisa de autorização legislativa!

Gabarito: correto.

---

3. (Cebraspe – EMBRAPA/2025) As possibilidades de forma societária que podem ser adotadas pela sociedade de economia mista são mais amplas do que as que podem ser adotadas pela empresa pública.

Comentário: as empresas públicas admitem qualquer forma jurídica permitida em direito. Por outro lado, as sociedades de economia mista serão necessariamente sociedades anônimas, configurando uma restrição (ao contrário do que diz a assertiva, as possibilidades não são amplas).

Gabarito: errado.

---

4. (Cebraspe – EMBRAPA/2025) Tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista podem explorar atividade econômica e prestar serviços públicos.

Comentário: isso mesmo. As empresas estatais – EP e SEM – podem ser criadas para explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos.

Gabarito: correto.

---

5. (Cebraspe – TRF 6/2025) As fundações públicas são criadas por lei, podendo ser entidades de direito público ou privado e realizar atividades também de interesse público ou privado, desde que não tenham fins lucrativos.

Comentário: pode-se definir a fundação instituída pelo Poder Público como o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de **personalidade jurídica de direito público ou privado** e destinado, por lei, ao desempenho de **atividades do Estado de ordem social**, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos limites da lei. Não é correto afirmar que realiza atividades de interesse privado, portanto, estando errada a assertiva.

Gabarito: errado.

---

6. (Cebraspe – EMBRAPA/2025) A empresa pública pode ser controladora de uma sociedade de economia mista, mas o contrário não é possível.

Comentário: vamos por partes!

Segundo a Lei das Estatais,

> Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
>
> Parágrafo único. **Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município**, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da **administração indireta** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Logo, uma sociedade de economia mista (administração indireta) pode ter capital de uma empresa pública, mas necessariamente a maioria do capital votante será do ente político (U, E, DF e M). Logo, a SEM nunca poderá controlar uma EP.

Agora, vejamos o conceito de sociedade de economia mista:

> Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, **cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria** à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a **entidade da administração indireta**.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Nesse caso, não tem vedação. A maioria do capital votante da SEM poderá ser de uma entidade da administração indireta, que inclui as empresas públicas.

Assim:

i) Um EP pode controlar uma SEM;

ii) Uma SEM não pode controlar uma EP (somente um ente político pode).

Por esse motivo, está certo afirmar que "o contrário não é possível", ou seja, uma SEM não pode ser controladora de uma EP.

Gabarito: correto.

---

7. (Cebraspe – EMBRAPA/2025) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, as empresas públicas que exploram atividade econômica em regime concorrencial têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, sendo obrigatória a instauração de processo administrativo.

Comentário: de fato, a demissão dos empregados públicos deve ser motivada. Segundo o STF, "as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados".

Porém, o julgado pontua que **não se exige processo administrativo** (RE 688.267/CE, julgamento em 28/2/2024). Por isso, está errada a assertiva.

Gabarito: errado.

---

8. (Cebraspe – Prefeitura de Aracaju - SE/2025) Lei municipal pode autorizar a criação de fundação pública de direito privado para atuar na prestação de serviço público de saúde.

Comentário: o STF fixou a tese de que "É constitucional a constituição de fundação pública de direito privado para a prestação de serviço público de saúde". Em complemento, também entendeu que "Lei estadual pode autorizar a criação de fundação pública de direito privado para atuar na prestação de serviço público de saúde" (ADI 4197/SE - Informativo 1085). Assim, por simetria, podemos entender que uma lei municipal também está autorizada a criar fundação na área da saúde, estando correta a assertiva.

Gabarito: correto.

---

9. (Cebraspe – STJ/2024) As fundações públicas podem exercer serviço público sob regime jurídico integralmente privado.

Comentário:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Doutrinariamente, separamos o regime jurídico em direito público e direito privado. Porém, sabemos que essa separação ocorre apenas para fins didáticos, especialmente porque a Administração sempre atuará com algum nível de cada um dos regimes, prevalecendo um ou outro.

Além disso, a doutrina explica que **nunca haverá a atuação do Estado integralmente sob regime de direito privado**.

Por exemplo: mesmo uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica ficará sujeita, em algum grau, ao regime de direito público, como o dever de fazer concurso, a aplicação dos princípios constitucionais expressos e a vedação à acumulação remunerada de cargos e empregos públicos.

Da mesma forma, os serviços públicos desempenhados pelas fundações públicas nunca serão integralmente regidos pelo direito privado, aplicando-se em algum grau o regime de direito público.

Gabarito: errado.

---

10. (Cebraspe – CAPES/2024) Determinada fundação pública federal pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação pública orçada em valor inferior a cinquenta mil reais. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa, por entender não haver previsão legal de contratação direta no caso, e revogou a decisão do subordinado.

A partir da situação hipotética precedente, julgue os itens que se seguem.

As fundações públicas são órgãos despersonalizados da administração pública indireta e seus atos são administrativos.

Comentário: as fundações públicas são entidades administrativas da administração pública indireta, ou seja, gozam de personalidade jurídica própria. Assim, a questão está errada. Quanto aos atos, em regra, as fundações públicas editam atos administrativos, especialmente quando gozam de personalidade jurídica de direito público.

Gabarito: errado.

---

11. (Cebraspe – Prefeitura de Camaçari - BA/2024) Considerando a classificação das entidades da administração indireta, assinale a opção que apresenta, sucessivamente, a natureza jurídica do Banco Central do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), da Universidade Federal da Bahia e do Banco do Brasil.

a) autarquia, empresa pública, autarquia, autarquia e sociedade de economia mista

b) sociedade de economia mista, autarquia, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública

c) autarquia, sociedade de economia mista, autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista

d) empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista, autarquia e autarquia

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

e) autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia e autarquia

Comentário:

Infelizmente, essas questões estão sendo cada vez mais comuns. O lado positivo é que conhecendo a natureza de duas entidades "mais famosas" já seria possível responder à questão (e tem três "famosas" na questão).

O **Bacen** é uma autarquia federal.

A **Caixa Econômica** é uma empresa pública e o **Banco do Brasil** é uma sociedade de economia mista. Lembre-se da comparação desses dois bancos estatais, pois isso essa relação não é incomum.

Assim, já sabemos que o gabarito é a letra A.

O Ibama e a Universidade Federal da Bahia são autarquias (normalmente, as universidades são autarquias).

Gabarito: alternativa A.

---

12. (Cebraspe – INPI/2024) As autarquias gozam de imunidade tributária recíproca, que veda a instituição de impostos sobre o seu patrimônio, ainda que o imóvel seja arrendado ou locado a empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.

Comentário:

As autarquias, como entidades de direito público, gozam de uma série de privilégios. Alguns exemplos são:

(i). imunidade tributária recíproca;

(ii). impenhorabilidade de seus bens e de suas rendas;

(iii). imprescritibilidade de seus bens;

(iv). prescrição quinquenal;

(v). créditos sujeitos à execução fiscal;

(vi). prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais;

(vii). duplo grau de jurisdição obrigatório

Quanto à imunidade, a Constituição dispõe que é vedado aos entes públicos: "instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;" (CF, art. 150, VI, "a").

Essa vedação é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao **patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes** (CF, art. 159, § 2º).

Por exemplo: um município não pode cobrar IPTU sobre o prédio em que funciona o INSS, que é uma autarquia federal.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Porém, o STF decidiu que (RE 594.015, julgamento em 6/4/2017):

> IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público.

No mesmo exemplo de antes, se o prédio do INSS estivesse sendo ocupado pela Petrobrás, caberia a cobrança do IPTU, uma vez que a sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica não goza da imunidade.

O caso da questão é "ainda pior", pois a empresa é privada, ou seja, nem mesmo compõe a Administração Pública, afastando assim a imunidade.

Talvez você se pergunte: "*mas a questão falou da autarquia e não da empresa privada*". Contudo, ainda assim o item estará errado, pois a questão é a destinação do imóvel. Como o uso é privado, haverá a cobrança dos impostos. Logo, o item está errado.

Gabarito: errado.

---

13. (Cebraspe – INSS/2022) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, cabendo, em todos os casos, lei complementar para definir as áreas de atuação dessas entidades.

Comentário:

O art. 37, XIX da Constituição Federal prevê que "somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação".

Então, a lei complementar define a área de atuação das fundações públicas, mas não das demais entidades.

Gabarito: errado.

---

14. (Cebraspe – DPE TO/2022) Submetem-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no que tange aos direitos e às obrigações de natureza civil, comercial, tributária e trabalhista,

a) sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica.

b) sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos.

c) fundações públicas.

d) autarquias.

e) agências reguladoras.

Comentário: as fundações públicas, autarquias e agências reguladoras, com personalidade de direito público **não se submetem ao regime próprio das empresas privadas**, pois não são entidades empresariais, então já podemos descartar as alternativas C, D e E.

Em relação às empresas públicas e às sociedades de economia mista, estas sim se submetem ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no que tange aos direitos e às obrigações de natureza civil, comercial, tributária e trabalhista, mas somente quando **exploradoras de atividade econômica**, nos termos do art. 173, § 1º, da CF/88.

Portanto, nosso gabarito é a alternativa A.

Gabarito: alternativa A.

---

15. (Cebraspe – FUNPRESP-EXE/2022) As fundações públicas de direito privado, por sua natureza jurídica, podem desempenhar atividades que exijam o exercício do poder de império, assim como ocorre com as fundações públicas de direito público.

Comentário: as fundações públicas de direito privado possuem natureza jurídica de direito privado, de forma que não possuem atribuições para exercer o poder de império, atribuído às entidades administrativas sob regime de direito público.

Gabarito: errado.

---

16. (Cebraspe – DPE RO/2022) A Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (AGERO), criada mediante lei específica, possui personalidade jurídica própria de direito público, patrimônio e receita próprios, capacidade específica e restrita à sua área de atuação, bem como autonomia administrativa e financeira. A essa agência compete o poder de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos delegados, permissionados ou autorizados.

Com base no texto anterior, é correto afirmar que a AGERO é exemplo de

a) fundação pública.

b) fundação autárquica.

c) consórcio público.

d) autarquia.

e) empresa pública.

Comentário:

a) as fundações públicas, na forma como previsto na Constituição Federal, tem sua criação autorizada por lei. Apenas quando são criadas sob regime de direito público é que são criadas diretamente pela lei e se assemelham às autarquias – ERRADA;

b) as fundações públicas de direito público (fundações autárquicas) são criadas para o desempenho de atividades do Estado de ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos limites da lei. De fato, podemos aplicar às funções autárquicas o regime das

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

autarquias, mas historicamente as agências reguladoras são constituídas como autarquias e não como fundações – ERRADA;

c) o consórcio público é a pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum – ERRADA;

d) a agência reguladora é entidade da Administração Indireta, em regra autarquia de regime especial, com a função de regular a matéria que se insere em sua esfera de competência, outorgada por lei. Então, a AGERO é um exemplo de autarquia – CORRETA;

e) as empresas públicas são dotadas de personalidade jurídica de direito privado – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

---

17. (Cebraspe – DPE PI/2022) Assinale a opção correta, a respeito da administração indireta.

a) É permitida a criação de autarquias por medida provisória, se houver urgência em descentralizar o poder estatal e formalizar atividades administrativas em caráter emergencial.

b) Os bens de fundação pública que sejam advindos de entes privados são considerados bens privados.

c) Agências reguladoras só podem ser criadas na esfera federal.

d) Sociedades de economia mista são, obrigatoriamente, organizadas sob a forma de sociedade anônima.

e) A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são exemplos de empresas públicas.

Comentário:

a) sinceramente, não vejo erro nesta questão. A Constituição Federal, expressamente, exige lei específica. No caso, a doutrina define a lei específica como uma lei ordinária. Entretanto, a medida provisória tem força de lei e não existe vedação, na CF, de utilização desse instrumento para os casos que exigem lei ordinária (e vedação é para matérias que exigem lei complementar – CF, art. 62, III). Há alguns casos de utilização de medida provisória para a criação de entidades administrativas, como ocorreu com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada pela MP 1.124/2022 (inicialmente, ela foi criada como órgão, pela Lei 13.709/2018, mas depois foi "transformada" em autarquia). A banca marcou o item como errado, mas não vou defender o gabarito da avaliadora – ERRADA;

b) os bens que passem a integrar o patrimônio de uma fundação pública são afetados ao regime público e considerados bens públicos – ERRADA;

c) não há impedimento para criação das agências reguladoras em âmbito estadual, municipal ou distrital – ERRADA;

d) exatamente. Nos termos do art. 4º da Lei n° 13.303/16, sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, **sob a forma de sociedade anônima**, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta – CORRETA.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Gabarito: alternativa D.

---

18. (Cebraspe – MPC PA/2019) Determinado governador pretende que sejam criadas uma nova autarquia e uma nova empresa pública em seu estado.

Nessa situação, serão necessárias.

a) duas leis específicas: uma para a criação da autarquia e outra para a criação da empresa pública.

b) uma lei específica para a criação da autarquia e outra para a autorização da instituição da empresa pública.

c) uma lei específica para a criação da empresa pública e outra para a autorização da instituição da autarquia.

d) autorizações legais na norma geral acerca da nova organização da administração pública estadual, não havendo necessidade de a criação de nenhuma das entidades ser feita por lei.

e) duas leis específicas: uma para a autorização da criação da empresa pública e outra para a autorização da criação da autarquia.

Comentário:

O art. 37, XIX da Carta Magna, determina que "somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação". Observe que as autarquias só podem ser criadas por lei específica, enquanto as sociedades de economia mista e empresas públicas somente precisam de autorização em lei para serem criadas. O gabarito é a letra B.

Gabarito: alternativa B.

---

19. (Cebraspe – DPE DF/2019) É admitida a criação de autarquia por iniciativa de deputado federal, desde que este encaminhe o respectivo projeto de lei à Câmara dos Deputados e que a matéria verse estritamente sobre a criação da entidade.

Comentário:

A iniciativa deve ser do **Presidente da República**, conforme art. 61, §1º, II, da CRFB: II – disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; e b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; (…). Dessa forma, a criação de autarquia depende de projeto de iniciativa do chefe do Poder Executivo.

Gabarito: errado.

---

20. (Cebraspe – TCE RO/2019) A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), sociedade de economia mista estadual, valendo-se de permissão genérica constante do ato normativo que autorizou sua criação, instituiu uma empresa subsidiária integral com o objetivo de desenvolver pesquisas para melhorar o abastecimento de água no estado.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, caso deseje alienar o controle acionário da subsidiária integral, o estado de Rondônia

a) deverá obter autorização legislativa e proceder à licitação.

b) deverá obter autorização legislativa, sendo dispensável a licitação, desde que observados os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da Constituição Federal de 1988.

c) não precisará obter autorização legislativa, mas será necessária a licitação na modalidade concorrência.

d) não precisará obter autorização legislativa, podendo realizar a alienação sem licitação, desde que se observem os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade.

e) não precisará obter autorização legislativa, podendo a alienação ser realizada sem licitação e sem qualquer condicionante.

Comentário:

Segundo o entendimento da Suprema Corte, a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação. Por outro lado, não se exige autorização legislativa para a alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada **sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da CF/88, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade**. (STF. Plenário. ADI 5624 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 5 e 6/6/2019 (Info 943)).

Em resumo:

- alienação da EP e SEM (matriz): licitação e autorização legislativa;
- alienação de subsidiárias e controladas: não precisa de licitação ou de autorização legislativa, mas de mero procedimento competitivo.

Portanto, ficamos com a letra D. Vejamos os erros das demais:

a) e b) não será necessária a autorização legislativa – ERRADAS;

c) não será necessário a realização de licitação, conforme vimos acima – ERRADA;

e) temos “condicionantes”, quais sejam: realizar um procedimento competitivo que observe os princípios constitucionais – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

---

21. (Cebraspe – PGE PE/2019) A criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas.

Comentário:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

As fundações públicas podem possuir natureza jurídica de direito público ou de direito privado. No primeiro caso, elas são criadas por lei; enquanto, no segundo, elas recebem autorização legislativa, mas só adquirem personalidade jurídica com o registro do ato constitutivo.

Assim, nem sempre terá que ocorrer o registro, pois, no caso das fundações públicas de direito público, a aquisição da personalidade jurídica ocorre com a vigência da lei, dispensando o registro.

Gabarito: correto.

---

22. (Cebraspe – TJ PR/2019) As pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública são

a) investidas de poderes de autoridade e encarregadas de realizar funções de interesse público, a partir da descentralização de poderes.

b) passíveis de integrar tanto a administração pública direta quanto a indireta.

c) criadas por atos de direito privado, mas a sua instituição depende de autorização legislativa.

d) instituídas para fins de desconcentração de poderes e de competências administrativas.

Comentário:

a) as pessoas jurídicas de direito privado que compõe a administração pública não são, em regra, investidas de poderes de autoridade, bem como não realizam, necessariamente, funções de interesse público, embora devam perseguir, em qualquer caso, uma finalidade pública específica definida na lei que autorizou a sua criação. Por exemplo: quando o Banco do Brasil concede ou nega um empréstimo, ele estará exercendo um ato de natureza comercial, sem qualquer "poder de autoridade" – ERRADA;

b) a administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios), aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, de atividades administrativas. Por outro lado, as entidades administrativas compõem a administração indireta, sendo que, nesse caso, teremos pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Ademais, as pessoas jurídicas de direito privado são fundações públicas de direito privado), as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Além disso, há uma série de pessoas jurídicas de direito privado que não fazem parte da administração, como as entidades paraestatais e as empresas privadas. Logo, de tudo isso, podemos perceber que **as pessoas de direito privado NÃO compõem a administração direta**, em qualquer caso – ERRADA;

c) enquanto as autarquias e as fundações públicas de direito público são criadas por lei, as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta (empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado) são constituídas mediante autorização legal e registro de seus atos constitutivos no Cartório de Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial, conforme tenha, respectivamente, natureza cível ou empresarial, tal qual as pessoas jurídicas não estatais (privadas) em geral – CORRETA;

d) a instituição de pessoas jurídicas de direito privado para compor a administração pública é fenômeno de descentralização – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

---

23. (Cebraspe – SEFAZ RS/2019) A entidade da administração pública indireta criada por meio de lei para desempenho de atividades específicas, com personalidade jurídica pública e capacidade de autoadministração é a

a) autarquia.

b) fundação privada.

c) sociedade de economia mista.

d) empresa pública.

e) empresa subsidiária.

Comentário:

a) a autarquia é a pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração, para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei – CORRETA;

b) a fundação privada não pertence ao quadro da administração pública. Não confunda fundação privada com a fundação pública de direito privado, já que esta última é que compõe a administração indireta – ERRADA;

c) e d) as empresas estatais dividem-se em empresas públicas e sociedades de economia mista. As duas são entidades administrativas, integram a administração indireta, possuem personalidade jurídica de direito privado, têm sua criação autorizada em lei e podem ser criadas para explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos – ERRADAS;

e) para que as entidades da administração indireta criem subsidiárias ou participem em empresas privadas, deverá existir autorização em lei, bastando para tanto a existência de autorização legislativa genérica. Com efeito, a empresa subsidiária possui personalidade de direito privado e não é pacífico se elas compõem ou não a administração – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

---

24. (Cebraspe – Prefeitura de Boa Vista/2019) A criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder realizado por meio de atos de direito privado, ainda que a instituição da empresa pública dependa de autorização legislativa.

Comentário:

O procedimento de criação de uma empresa estatal depende de uma fase que envolve a autorização legislativa e de outra etapa que consiste no registro de seus atos constitutivos em cartório.

Assim, na prática, a criação em si não difere da forma como um particular faz para criar uma empresa privada. Nos dois casos, a entidade ganha a personalidade jurídica com o registro do ato constitutivo. A diferença é que, antes do procedimento de criação, há a necessidade de autorização legislativa.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Ademais, a criação dessas entidades decorre de um processo de descentralização (por outorga), como mencionado no início da afirmativa.

Gabarito: correto.

---

25. (Cebraspe – TJ PA/2019) Com relação à distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista, assinale a opção correta.

a) Empresa pública é uma entidade privada criada por lei com a finalidade de realizar um serviço público, enquanto a sociedade de economia mista é criada de forma similar às empresas privadas, com a finalidade de exercer atividade econômica.

b) Empresa pública possui personalidade jurídica de direito público, enquanto a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado.

c) Na empresa pública, o capital é exclusivo das pessoas jurídicas de direito público; na sociedade de economia mista, o poder público detém a maioria das ações com direito a voto, mas pode haver participação privada no capital.

d) Na empresa pública, as ações com direito a voto são exclusivas do ente público que a controla; na sociedade de economia mista, o ente público controla a maior parte do capital, mas pode não possuir a maioria das ações com direito a voto.

e) Na empresa pública, o capital social é inteiramente público; na empresa de economia mista, o poder público detém a maioria do capital social da empresa.

Comentário:

a) tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista têm sua criação autorizada por lei, e ambas têm personalidade jurídica de direito privado, sendo criadas para a exploração de atividade econômica ou para a prestação de serviços públicos – ERRADA;

b) ambas possuem personalidade jurídica de direito privado – ERRADA;

c) analisando individualmente, eu marcaria essa alternativa como errada. Porém, ela é a "menos errada" e, por isso, será o gabarito. Uma diferença importante entre as empresas estatais é que o capital da EP é totalmente público, enquanto das sociedades de economia mista é público e privado (mas a maioria deverá pertencer ao poder público). Nessa linha, a questão é certa. Porém, ela tem uma grande falha, já que a Lei das Estatais menciona expressamente que: "desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, **bem como de entidades da administração indireta** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". Ora, as entidades da administração indireta podem ser de direito público ou de direito privado. Logo, nada impede que uma outra empresa pública ou até mesmo uma sociedade de economia mista (entidades de direito privado) detenham parcela do capital de uma EP. Assim, o trecho "exclusivo das pessoas jurídicas de direito público" também está errado. Infelizmente, isso acontece em algumas questões de prova. Segue o jogo – CORRETA;

d) tanto nas empresas públicas quanto nas sociedades de economia mista o ente que as instituiu deve possuir a maioria do capital votante, uma vez que deverá possuir o "controle acionário" da entidade – ERRADA;

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

e) não existe “empresa de economia mista”, mas sociedade de economia mista. Além disso, na verdade, o ente tem que ter a “maioria” das “ações com direito a voto” (L13303, art. 4º) – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

---

26. (Cebraspe – SLU DF/2019) As fundações públicas não são sujeitas aos procedimentos licitatórios comuns aos demais entes da administração indireta.

Comentário:

As fundações públicas estão sujeitas ao regime licitatório sim, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93:

> *Art. 1º [...]*
>
> *Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.*

Assim, independentemente da natureza jurídica da fundação pública (direito público ou direito privado), a fundação pública deverá licitar e contratar na forma prevista na Lei 8.666/1993.

Gabarito: errado.

---

27. (Cebraspe – PGE PE/2019) Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sob a forma de sociedade anônima.

Comentário:

Essa é uma importante diferença entre as empresas públicas e sociedades de economia mista.

Nesse sentido, nos termos do art. 5º da Lei 13.303/2016, as sociedades de economia mista devem, obrigatoriamente, ter a forma de sociedade anônima (S/A). Por outro lado, as empresas públicas podem ser formadas sob qualquer forma admitida em direito.

Gabarito: correto.

---

28. (Cebraspe – CGM João Pessoa/2018) As sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime trabalhista próprio das empresas privadas.

Comentário:

As EP e SEM seguem algumas normas de direito privado, como a contratação de pessoal pelo regime celetista, ao mesmo tempo em que se submetem a normas de direito público, como os princípios

administrativos constitucionais e o dever de licitar e de fazer concurso público. Nesse contexto, vale citar a redação do art. 173, § 1º, II, da CF: "a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações **civis, comerciais, trabalhistas e tributários**".

Gabarito: correto.

---

29. (Cebraspe – CGM João Pessoa/2018) A empresa pública, entidade da administração indireta, possui personalidade jurídica de direito público.

Comentário:

A personalidade jurídica das EP e das SEM é de **direito privado**.

Gabarito: errado.

---

30. (Cebraspe – STM/2018) Julgue o item que se seguem à luz do Decreto-lei n.º 200/1967.

A supervisão ministerial sobre a administração indireta pode exercer medida de intervenção por motivo de interesse público.

Comentário:

Essa é a previsão contida no art. 26, parágrafo único, 'i', do DL 200/67: "A supervisão exercer-se-á mediante adoção das seguintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento: i) intervenção, por motivo de interesse público".

Gabarito: correto.

---

31. (Cebraspe – CAGE RS/2018) Assinale a opção que apresenta característica comum às sociedades de economia mista e às empresas públicas.

a) Estão sujeitas ao regime de precatórios, como regra.

b) Não gozam de privilégios fiscais não extensíveis ao setor privado.

c) Não precisam realizar procedimento licitatório, a fim de viabilizar a atuação no mercado competitivo.

d) São criadas por lei.

e) Não estão sujeitas à fiscalização dos tribunais de contas.

Comentário:

a) as EP e as SEM não têm direito, em regra, à prerrogativa de execução via precatório (STF; RE 851711 AgR/DF; 12/12/2017 - Info 888). Em regra, as empresas estatais estão submetidas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado (execução comum). No entanto, é possível aplicar o regime de precatórios para empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos e que não concorram com a iniciativa privada (serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial) (STF; RE 627242 AgR, 02/05/2017 - Info 858) – ERRADA;

b) as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado (CF, art. 173, § 2º) – CORRETA;

c) pelo contrário, precisam realizar procedimento licitatório, a fim de viabilizar a atuação no mercado competitivo (Lei nº 13.330/16, art. 28) – ERRADA;

d) são autorizadas por lei (CF, art. 37, XIX) – ERRADA;

e) de acordo com o entendimento do STF, independentemente da natureza da atividade desempenhada, as empresas públicas e as sociedades de economia mista submetem-se ao controle do tribunal de contas. Cumpre anotar que atualmente o tema também está disciplinado na Lei 13.303/2016, que dispõe expressamente que as empresas estatais submetem-se ao controle do sistema de controle interno e do tribunal de contas competente (arts. 85 e 87) – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

---

32. (Cebraspe – STM/2018) Julgue o item que se seguem à luz do Decreto-lei n.º 200/1967.

As entidades que possuem personalidade jurídica de direito privado e são criadas para a exploração de atividade econômica sob a forma de sociedades anônimas são denominadas fundações públicas.

Comentário:

De acordo com o referido Decreto, a sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, "criada por lei" para a exploração de atividade econômica, **sob a forma de sociedade anônima**, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta (art. 5º, III). Todavia, a expressão "criada por lei" não foi recepcionada pela CF de 88, uma vez que a criação é apenas **autorizada em lei**. Nesta linha, a redação da Lei 13.303/2016 é mais adequada atualmente:

> *Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta*

Já a **fundação pública** é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado (ou público), sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa (ou diretamente por lei), **para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público**, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes (art. 5º IV).

Gabarito: errado.

---

33. (Cebraspe – STM/2018) Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e integrar a administração pública indireta, a empresa pública não pode explorar atividade econômica.

Comentário:

Tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista podem desempenhar dois tipos de atividades:

a) **exploração de atividade econômica**; ou

b) prestação de serviços públicos.

Além disso, elas possuem personalidade jurídica de **direito privado**.

Gabarito: errado.

---

34. (Cebraspe – ABIN/2018) Fundações públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público ligadas à administração indireta.

Comentário:

A Profª. Maria Sylvia Zanella Di Pietro apresenta a seguinte definição para as fundações públicas:

> *[...] pode-se definir a fundação instituída pelo Poder Público como o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica de direito **público** ou **privado** e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado de ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante **controle** da Administração Pública (integra a administração indireta), nos limites da lei.*

Gabarito: errado.

---

35. (Cebraspe – EMAP/2018) A empresa pública difere da sociedade de economia mista no que se refere à personalidade jurídica: aquela é empresa estatal de direito privado, esta é de direito público.

Comentário:

Ambas as entidades possuem personalidade jurídica de direito privado.

Gabarito: errado.

---

36. (Cebraspe – EMAP/2018) A criação de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação deve ser autorizada por ato do chefe do Poder Executivo.

Comentário:

Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e **autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação**, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação (art. 37, XIX). Logo, a autorização não é por ato do Executivo, mas sim por lei.

Gabarito: errado.

---

37. (Cebraspe – EMAP/2018) Sociedade de economia mista é empresa estatal com personalidade jurídica de direito privado; seu capital é oriundo tanto da iniciativa privada quanto do poder público.

Comentário:

Sociedade de economia mista é definida como a entidade dotada de personalidade jurídica de direito **privado**, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta (Lei 13.303/2016, art. 4º). Nas SEM podem ser conjugados recursos de **pessoas de direito público** ou de **outras pessoas administrativas com recursos de particulares**. No entanto, o controle acionário da entidade deve permanecer com o ente instituidor, logo a maioria do capital votante sempre pertencerá ao ente que instituiu a entidade. Como exemplos, podemos mencionar o Banco do Brasil S.A.; o Banco da Amazônia; a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás.

Gabarito: correto.

---

38. (Cebraspe – MPE PI/2018) Apesar de terem o tipo societário de sociedade anônima, as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito público.

Comentário:

Elas são sociedades anônimas, todavia, a personalidade jurídica das SEM será de direito privado.

Gabarito: errado.

---

39. (Cebraspe – MPE PI/2018) Fundação pública é a entidade da administração indireta vinculada ao ministério cuja área de competência enquadre a principal atividade dessa fundação.

Comentário:

As fundações públicas são entidades administrativas de direito público ou privado, criadas para o desempenho de atividade de interesse social, como educação, cultura ou desporto. Vale lembrar que as fundações, assim como as demais entidades administrativas, estão vinculadas ao ente instituidor, normalmente ao ministério (ou secretaria) relativa à sua área de atuação.

Gabarito: correto.

---

40. (Cebraspe – TCE PB/2018) As entidades que integram a administração pública indireta incluem as

a) autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

b) secretarias estaduais, as autarquias e as fundações privada.

c) autarquias, as fundações e as organizações sociais.

d) organizações sociais, os serviços sociais autônomos e as entidades paraestatais.

e) empresas públicas, as sociedades de economia mista e os serviços sociais autônomos.

Comentário:

A Administração Pública Indireta é composta pelas entidades administrativas, que possuem personalidade jurídica própria e são responsáveis por executar atividades administrativas de forma descentralizada. São elas: as autarquias, as fundações públicas e as empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista).

Gabarito: alternativa A.

---

41. (Cebraspe – TRE BA/2017) Assinale a opção correta no que tange às entidades públicas em espécie e à administração direta e indireta.

a) As fundações públicas são entidades integrantes da administração indireta, sendo dotadas exclusivamente de personalidade jurídica de direito público.

b) Criada por força de autorização legal como instrumento de ação do Estado, uma empresa pública federal é uma pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica de direito público.

c) As agências reguladoras são, em regra, autarquias sob regime especial criadas com a finalidade de disciplinar e controlar certas atividades econômicas.

d) As sociedades de economia mista são submetidas a regras especiais, sendo constituídas sob a forma de sociedades anônimas ou limitadas, cujas ações ou cotas com direito a voto devem pertencer, em sua maioria, ao ente federativo.

e) As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração direta federal, são instrumentos de ação do Estado, logo, são entidades voltadas à busca de interesse público.

Comentário:

a) as fundações públicas integram a administração indireta, mas podem ser de direito público ou de direito privado – ERRADA;

b) as empresas públicas têm personalidade jurídica de direito privado – ERRADA;

c) essa é a descrição correta das agências reguladoras. Dizemos que elas possuem um regime especial, pois essas entidades possuem algumas características distintivas das demais autarquias, concedendo-lhes maior autonomia ou independência em relação ao ente instituidor, como é o caso do mandato fixo de seus membros e a sua competência regulatória – CORRETA;

d) a sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta – ERRADA;

e) as empresas estatais integram a administração indireta, e são constituídas para a exploração de atividade econômica pelo Estado, de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos – ERRADA.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Gabarito: alternativa C.

---

42. (Cebraspe – TRE PE/2017) As empresas públicas

a) admitem a criação de subsidiárias, exigindo-se, para tanto, autorização legislativa.

b) dispensam, para sua extinção, autorização legislativa.

c) integram a administração direta.

d) possuem regime jurídico de direito público.

e) são criadas por lei.

Comentário:

Na forma do conceito trazido pela recente "Lei das Estatais" (13.303/16), a empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado (alternativa D), com criação autorizada por lei (alternativas B e E) e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios. No caso da extinção, basta autorização legislativa genérica, mas tem que ter autorização legislativa ainda assim (letra B). Essas entidades integram a administração indireta (alternativa C), e admitem a criação de subsidiárias, cuja criação, de fato, depende de autorização legislativa (alternativa A).

Gabarito: alternativa A.

---

43. (Cebraspe – SEDF/2017) Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas, como regra geral, estão obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados à prestação de serviços por terceiros.

Comentário:

É verdade. As regras de direito privado prevalecem nesse tipo de entidade, mas são derrogadas parcialmente em algumas situações, como é o caso da necessidade de licitar para efetuar as suas compras e contratar serviços, bem como da necessidade da realização de concurso público para contratação de pessoal.

Gabarito: correto.

---

44. (Cebraspe – SEDF/2017) As autarquias e as empresas públicas têm personalidade jurídica de direito público, e as sociedades de economia mista têm personalidade jurídica de direito privado.

Comentário:

As autarquias e as fundações públicas de direito público são as entidades administrativas que têm personalidade de direito público; as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, por sua vez, possuem personalidade de direito privado.

Gabarito: errado.

---

45. (Cebraspe – SEDF/2017) Somente as pessoas administrativas, seja qual for seu nível federativo ou sua natureza jurídica, podem participar do capital das empresas públicas.

Comentário:

Na forma do art. 3º, parágrafo único da Lei 13.303/16, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Gabarito: correto.

---

46. (Cebraspe – SEDF/2017) Por terem personalidade jurídica de direito privado, as sociedades de economia mista não se subordinam hierarquicamente ao ente político que as criou. Exatamente por isso elas não sofrem controle pelos tribunais de contas.

Comentário:

De fato, não há hierarquia entre a entidade da administração indireta e a pessoa política que a criou. Mas isso não significa que essas entidades não se submetam ao controle dos tribunais de contas. Sobre o tema, o STF entende que as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, motivo pelo qual têm o dever de prestar contas anuais ou até mesmo instaurar tomada de contas especial no caso de irregularidade na aplicação de recursos públicos, quando for o caso (STF MS 25.092, julgamento em 10/11/2005).

Gabarito: errado.

---

47. (Cebraspe – TRF 1ª Região/2017) O principal critério de distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista é que esta integra a administração indireta, enquanto aquela integra a administração direta.

Comentário:

Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista integram a Administração indireta. Logo, isso não é um critério diferenciador dessas entidades.

Gabarito: errado.

---

48. (Cebraspe – TRT CE/2017) A respeito do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista federais, assinale a opção correta.

a) As empresas públicas somente poderão adotar a forma de sociedade anônima.

b) As causas em que as empresas públicas figurarem como autoras serão processadas na justiça comum do estado da Federação onde estiverem sediadas.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

c) Os empregados dessas empresas ou dessas sociedades não poderão cumular seus empregos com outros empregos, cargos e funções públicas, a não ser nas hipóteses constitucionalmente previstas.

d) Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime falimentar.

Comentário:

Vamos analisar diretamente as alternativas:

a) as empresas públicas admitem qualquer forma prevista em direito. São as sociedades de economia mista que somente podem ser sociedades anônimas – ERRADA;

b) note que o enunciado trata de "empresas públicas e sociedades de economia mista federais". Somente por causa dessa observação é que este item está incorreto, pois as causas das empresas públicas federais, em regra, são solucionadas na justiça federal, ao passo que as causas das sociedades de economia mista federais são resolvidas na justiça comum estadual – ERRADA;

c) exato, pois a vedação de acumulação de cargos também alcança os empregos públicos, consoante o art. 37, XVII, da Constituição Federal – CORRETA;

d) as empresas públicas e sociedades de economia mista não se submetem ao regime falimentar (Lei 11.101/2005, art. 2º) – ERRADA;

Gabarito: alternativa C.

---

49. (Cebraspe – TRT CE/2017) Pessoa jurídica da administração indireta criada por lei específica, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, e que realiza apenas atividades de interesse público denomina-se

a) empresa pública.

b) sociedade de economia mista.

c) fundação pública.

d) autarquia.

Comentário:

O gabarito da banca foi a letra C. Bom, de fato, as fundações públicas podem ser criadas por lei específica e a área de atuação delas é ligada às atividades de interesse público. Contudo, temos dois problemas. Primeiro que nem toda fundação é criada por lei específica, pois existem fundações cuja criação é autorizada por lei específica (são as fundações públicas de direito privado). Outro problema é que as autarquias também exercem atividades de interesse público. Costuma-se dizer que as autarquias exercem atividades típicas de Estado, mas isso não deixa de ser atividade de interesse público. Logo, tanto a letra C como a letra D estão corretas (sendo que a D é até "mais correta"). Na época, sugerimos que nossos alunos entrassem com recurso pedindo a anulação, mas a banca manteve o gabarito.

Gabarito: alternativa C.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

50. (Cebraspe – TRT 8ª Região/2016 – adaptada) As sociedades de economia mista que exploram atividade econômica não estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União.

Comentário:

As bancas gostam de cobrar este assunto, tendo em vista que, antigamente, entendia-se que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não se submetiam ao controle dos tribunais de contas. Esse entendimento foi superado por intermédio do MS 25.092, julgado em 10/11/2005, cuja ementa tem a seguinte redação:

> *Ao TCU compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (CF, art. 71, II; Lei 8.443, de 1992, art. 1º, I). "As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, não obstante os seus servidores estarem sujeitos ao regime celetista." (MS 25.092, rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 10-11-2005, Plenário, DJ de 17-3-2006.) No mesmo sentido: RE 356.209-AgR, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 1º-3-2011, Segunda Turma, DJE de 25-3-2011*

Logo, independentemente da natureza da atividade desempenhada, as empresas públicas e as sociedades de economia mista submetem-se ao controle do tribunal de contas.

Cumpre anotar que atualmente o tema também está disciplinado na Lei 13.303/2016, que dispõe expressamente que as empresas estatais submetem-se ao controle do sistema de controle interno e do tribunal de contas competente (arts. 85 e 87).

Gabarito: errado.

---

51. (Cebraspe – TJDFT/2016 - adaptada) No que se refere a características e regime jurídico das entidades da administração indireta, assinale a opção correta.

a) As agências reguladoras são fundações de regime especial, cuja atividade precípua é a regulamentação de serviços e de atividades concedidas, que possuem regime jurídico de direito público, autonomia administrativa e diretores nomeados para o exercício de mandato fixo.

b) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público com autonomia administrativa, beneficiadas pela imunidade recíproca de impostos sobre renda, patrimônio e serviços, cujos bens são passíveis de aquisição por usucapião e cujas contratações são submetidas ao dever constitucional de realização de prévia licitação.

c) As sociedades de economia mista, cuja criação é autorizada por meio de lei específica, possuem personalidade jurídica de direito privado, são constituídas sob a forma de sociedade anônima e aplica-se ao pessoal contratado o regime de direito privado, com empregados submetidos ao regime instituído pela legislação trabalhista.

d) As empresas públicas, que possuem personalidade jurídica de direito público, são organizadas sob qualquer das formas admitidas em direito, estão sujeitas à exigência constitucional de contratação

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

mediante licitação e têm quadro de pessoal instituído pela legislação trabalhista, cuja contratação condiciona-se a prévia aprovação em concurso público.

e) As agências executivas são compostas por autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista que celebram contrato de gestão com órgãos da administração direta a que estão vinculadas, com vistas ao aprimoramento de sua eficiência no exercício das atividades-fim e à diminuição de despesas.

Comentário:

Essa questão é excelente para resumir alguns conceitos! Vamos analisar cada alternativa:

a) essa opção é ótima para entender o conceito de agência reguladora. Ela está "quase 100%", salvo o trecho que menciona que as agências são "fundações em regime especial". Bastaria substituir "fundações" por "autarquias" e o item estaria correto: "As agências reguladoras são ~~fundações~~ autarquias de regime especial, cuja atividade precípua é a regulamentação de serviços e de atividades concedidas, que possuem regime jurídico de direito público, autonomia administrativa e diretores nomeados para o exercício de mandato fixo" – ERRADA;

b) essa alternativa também tem um erro sútil. Os bens das autarquias são bens públicos e, por isso, são impenhoráveis (não podem ser objeto de penhora); imprescritíveis (não podem ser adquiridos por meio de usucapião); e possuem restrições quanto à alienação. O restante da alternativa está correto – ERRADA;

c) perfeito! As SEM precisam de autorização por meio de lei específica para sua criação; têm personalidade jurídica de direito privado; somente admitem a forma de sociedade anônima (S/A); e o seu pessoal submete-se à legislação trabalhista, ou seja, ao regime de direito privado – CORRETA;

d) o único erro está em dizer que as EP possuem personalidade de direito público (é direito privado), pois o restante da afirmativa está correto – ERRADA;

e) as agências executivas envolvem apenas as autarquias e fundações públicas que firmarem um contrato de gestão com os órgãos a que estão vinculadas. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não podem ser qualificadas como agências executivas – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

---

52. (Cebraspe – DPU/2016) Cria-se empresa pública e autoriza-se seu imediato funcionamento por meio de publicação de lei ordinária específica.

Comentário:

Nos termos do inc. XIX, art. 37, da CF/88, a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista deve ser autorizada por lei específica. Após a edição da lei autorizativa, será elaborado o ato constitutivo, cujo registro no órgão competente significará o início da personalidade jurídica da entidade. Assim, as empresas públicas e as sociedades de economia mista nascem, efetivamente, após o registro de seu ato constitutivo no órgão competente.

Dessa forma, a lei não cria empresa pública, mas apenas autoriza a sua criação.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Gabarito: errado.

---

53. (Cebraspe – DPU/2016) Em regra, as sociedades de economia mista devem realizar concurso público para contratar empregados.

Comentário:

O regime jurídico das SEM e EP será sempre híbrido, em algumas situações com predomínio de regras de direito privado e em outras com predomínio do direito público. O que vai dizer qual o tipo de regra dominante é a natureza da atividade desenvolvida, isto é, se prestam serviços públicos ou exploram atividade econômica. Todavia, em qualquer caso, elas obrigam-se a realizar concurso público para o provimento de seus empregos públicos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, ressalvando-se apenas aqueles de livre nomeação e exoneração, bem como eventuais contratações temporárias.

Portanto, está correta a questão.

Gabarito: correto.

---

54. (Cebraspe – DPU/2016) As fundações públicas admitem dois regimes jurídicos de pessoal: o estatutário, em que o servidor público ocupa o cargo regido por um estatuto; e o celetista, em que o empregado público é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Comentário:

Essa questão, inicialmente, foi dada como errada, mas foi anulada, uma vez que gerou dupla interpretação.

As fundações públicas podem ser de direito público ou de direito privado, conforme o seu tipo de criação. Se elas forem criadas por lei, serão de direito público, motivo pelo qual devem se submeter ao regime estatutário, uma vez que seguem o mesmo regime autárquico.

Por outro lado, se elas forem de direito privado, haverá uma grande divergência na doutrina sobre o regime de seu pessoal. Nessa linha, José dos Santos Carvalho Filho considera incompatível o regime estatutário com a natureza de uma entidade de direito privado e, por conseguinte, entende que o pessoal das fundações públicas de direito privado se submete ao regime trabalhista comum, traçado na CLT.

Corroborando com os entendimentos de Carvalho Filho, podemos notar que as fundações públicas de direito privado criadas recentemente estão submetendo os seus agentes públicos ao regime celetista. Exemplo disso consta no art. 7º da Lei 12.618/2012, que autorizou a criação de entidades fechadas de previdência social para administrarem o fundo de previdência complementar dos servidores da União. Tal dispositivo determina de forma clara que "regime jurídico de pessoal das entidades fechadas de previdência complementar referidas no art. 4º desta Lei será o previsto na legislação trabalhista".

Dessa forma, temos a seguinte situação: o regime de pessoal das fundações públicas de direito público é o estatutário, ao passo que o regime de pessoal das fundações públicas de direito privado é o celetista. Se fosse esse o raciocínio, a questão estaria correta.

Contudo, podemos entender que a questão está dizendo que simultaneamente teríamos os dois regimes em uma mesma fundação, o que estaria incorreto. Ou é celetista ou é estatutário, conforme o caso.

Por esse motivo, o nosso gabarito foi anulado.

Gabarito: anulado.

---

55. (Cebraspe – TRE GO/2015) Com exceção das sociedades de economia mista, que — devido à participação da iniciativa privada em seu capital — seguem regras próprias, os órgãos da administração indireta estão sujeitos à regra de licitar.

Comentário:

Todas as entidades da Administração Pública possuem o dever de licitar, sejam elas de direito público ou de direito privado. Antes da edição da Lei 13.303/2016, as empresas estatais seguiam a Lei 8.666/1993, com apenas algumas exceções, como no caso da Petrobrás, que seguia o seu regulamento próprio. Atualmente, todas as estatais submetem-se ao regime de licitações da Lei 13.303/2016, ao passo que a administração direta e as demais entidades administrativas submetem-se à Lei 8.666/1993.

Gabarito: errado.

---

56. (Cebraspe – FUB/2015) Tanto na empresa pública, quanto na sociedade de economia mista, há derrogação apenas parcial do regime de direito público pelo regime de direito privado.

Comentário:

Duas afirmativas podem aparecer numa prova de concurso, ambas corretas:

- nas empresas públicas e sociedades de economia mista há derrogação parcial das normas de direito público por normas de direito privado; e
- nas empresas públicas e sociedades de economia mista há derrogação parcial das normas de direito privado por normas de direito público.

Isso porque o regime jurídico das empresas estatais é misto. Dessa forma, derrogação quer dizer que há um afastamento. Assim, não se aplicam totalmente regras de direito público, nem mesmo totalmente regras de direito privado. As EP e SEM seguem algumas normas de direito privado, como a contratação de pessoal pelo regime celetista, ao mesmo tempo em que se submetem a normas de direito público, como os princípios administrativos constitucionais e o dever de licitar e de fazer concurso público.

Assim, em qualquer dos casos, as afirmativas estariam corretas.

Gabarito: correto.

---

57. (Cebraspe – STJ/2015) O simples fato de o poder público passar a deter a maioria do capital social de uma empresa privada a transforma em sociedade de economia mista, independentemente de autorização legal.

Comentário:

Por questões comerciais, as empresas públicas ou sociedades de economia mista podem adquirir ações ou até mesmo o controle acionário de empresas privadas. No entanto, isso não torna a empresa privada automaticamente uma SEM, já que a criação de sociedade de economia mista depende sempre de autorização legislativa específica.

Vale dizer que a regra é que até mesmo a aquisição do controle acionário dependa de autorização legislativa, nos termos do art. 37, XX, da Constituição Federal: "depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada".[1]

No entanto, em alguns casos, a necessidade de autorização em lei pode ser excepcionada. Nessa linha, a Lei 13.303/2016 estabeleceu que a autorização para participação em empresa privada não se aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias (art. 2º, § 3º).

Em qualquer caso, portanto, a empresa privada não se tornaria automaticamente uma SEM, mesmo antes da vigência da Lei 13.303/2016.

Gabarito: errado.

---

58. (Cebraspe – MPOG/2015) A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), órgão integrante da estrutura administrativa da União.

Considerando essas informações, julgue o próximo item.

A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal.

Comentário:

Questão perfeita para ilustrar a efetiva criação das pessoas jurídicas de direito privado. Inicialmente, é necessária uma lei específica autorizando a instituição, mas a criação somente será efetivada com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro público competente.

Gabarito: correto.

---

59. (Cebraspe – MPOG/2015) As fundações governamentais de direito público, embora não tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser instituídas, após autorização legal, por meio do registro de seus respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas jurídicas.

---

[1] Lembrando que o STF entende que a autorização para criação de subsidiárias ou para a participação em empresa privada depende de autorização "em lei", podendo ser até mesmo uma autorização genérica na lei que autorizar a instituição da empresa estatal (ADI 1.649/DF).

Comentário:

Se a fundação é de direito público, ela é criada por lei. Assim, não há necessidade de registro do ato constitutivo.

Gabarito: errado.

---

60. (Cebraspe – TJDFT/2015) A criação, pela União, de sociedade de economia mista depende de autorização legislativa. Autorizada, a sociedade deverá assumir a forma de sociedade anônima, e a maioria de suas ações com direito a voto pertencerão à União ou a entidade da administração indireta.

Comentário:

Mais uma conceitual (e assim é a maioria das questões). As SEM são constituídas sempre como sociedade anônima. Elas admitem participação de capital privado e, quando criadas pela União, a maioria do capital votante deverá pertencer a própria União ou à entidade da administração indireta.

Gabarito: correto.

Concluímos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/

 **@profherbertalmeida**

 **/profherbertalmeida**

 **/profherbertalmeida**

 **/profherbertalmeida e /controleexterno**

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (Cebraspe – MPE CE/2025) É inexigível a inscrição dos atos constitutivos das fundações de direito público no registro civil das pessoas jurídicas, visto que a aquisição de sua personalidade jurídica já decorre de lei.

2. (Cebraspe – EMBRAPA/2025) Tanto empresas públicas quanto sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado, e sua criação e sua extinção devem ser autorizadas por lei.

3. (Cebraspe – EMBRAPA/2025) As possibilidades de forma societária que podem ser adotadas pela sociedade de economia mista são mais amplas do que as que podem ser adotadas pela empresa pública.

4. (Cebraspe – EMBRAPA/2025) Tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista podem explorar atividade econômica e prestar serviços públicos.

5. (Cebraspe – TRF 6/2025) As fundações públicas são criadas por lei, podendo ser entidades de direito público ou privado e realizar atividades também de interesse público ou privado, desde que não tenham fins lucrativos.

6. (Cebraspe – EMBRAPA/2025) A empresa pública pode ser controladora de uma sociedade de economia mista, mas o contrário não é possível.

7. (Cebraspe – EMBRAPA/2025) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, as empresas públicas que exploram atividade econômica em regime concorrencial têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, sendo obrigatória a instauração de processo administrativo.

8. (Cebraspe – Prefeitura de Aracaju - SE/2025) Lei municipal pode autorizar a criação de fundação pública de direito privado para atuar na prestação de serviço público de saúde.

9. (Cebraspe – STJ/2024) As fundações públicas podem exercer serviço público sob regime jurídico integralmente privado.

10. (Cebraspe – CAPES/2024) Determinada fundação pública federal pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação pública orçada em valor inferior a cinquenta mil reais. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa, por entender não haver previsão legal de contratação direta no caso, e revogou a decisão do subordinado.

A partir da situação hipotética precedente, julgue os itens que se seguem.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

As fundações públicas são órgãos despersonalizados da administração pública indireta e seus atos são administrativos.

11. (Cebraspe – Prefeitura de Camaçari - BA/2024) Considerando a classificação das entidades da administração indireta, assinale a opção que apresenta, sucessivamente, a natureza jurídica do Banco Central do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), da Universidade Federal da Bahia e do Banco do Brasil.

a) autarquia, empresa pública, autarquia, autarquia e sociedade de economia mista

b) sociedade de economia mista, autarquia, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública

c) autarquia, sociedade de economia mista, autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista

d) empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista, autarquia e autarquia

e) autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia e autarquia

12. (Cebraspe – INPI/2024) As autarquias gozam de imunidade tributária recíproca, que veda a instituição de impostos sobre o seu patrimônio, ainda que o imóvel seja arrendado ou locado a empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.

13. (Cebraspe – INSS/2022) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, cabendo, em todos os casos, lei complementar para definir as áreas de atuação dessas entidades.

14. (Cebraspe – DPE TO/2022) Submetem-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no que tange aos direitos e às obrigações de natureza civil, comercial, tributária e trabalhista,

a) sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica.

b) sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos.

c) fundações públicas.

d) autarquias.

e) agências reguladoras.

15. (Cebraspe – FUNPRESP-EXE/2022) As fundações públicas de direito privado, por sua natureza jurídica, podem desempenhar atividades que exijam o exercício do poder de império, assim como ocorre com as fundações públicas de direito público.

16. (Cebraspe – DPE RO/2022) A Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (AGERO), criada mediante lei específica, possui personalidade jurídica própria de direito público, patrimônio e receita próprios, capacidade específica e restrita à sua área de atuação, bem como autonomia administrativa e financeira. A essa agência compete o poder de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos delegados, permissionados ou autorizados.

Com base no texto anterior, é correto afirmar que a AGERO é exemplo de

a) fundação pública.

b) fundação autárquica.

c) consórcio público.

d) autarquia.

e) empresa pública.

17. (Cebraspe – DPE PI/2022) Assinale a opção correta, a respeito da administração indireta.

a) É permitida a criação de autarquias por medida provisória, se houver urgência em descentralizar o poder estatal e formalizar atividades administrativas em caráter emergencial.

b) Os bens de fundação pública que sejam advindos de entes privados são considerados bens privados.

c) Agências reguladoras só podem ser criadas na esfera federal.

d) Sociedades de economia mista são, obrigatoriamente, organizadas sob a forma de sociedade anônima.

e) A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são exemplos de empresas públicas.

18. (Cebraspe – MPC PA/2019) Determinado governador pretende que sejam criadas uma nova autarquia e uma nova empresa pública em seu estado.

Nessa situação, serão necessárias.

a) duas leis específicas: uma para a criação da autarquia e outra para a criação da empresa pública.

b) uma lei específica para a criação da autarquia e outra para a autorização da instituição da empresa pública.

c) uma lei específica para a criação da empresa pública e outra para a autorização da instituição da autarquia.

d) autorizações legais na norma geral acerca da nova organização da administração pública estadual, não havendo necessidade de a criação de nenhuma das entidades ser feita por lei.

e) duas leis específicas: uma para a autorização da criação da empresa pública e outra para a autorização da criação da autarquia.

19. (Cebraspe – DPE DF/2019) É admitida a criação de autarquia por iniciativa de deputado federal, desde que este encaminhe o respectivo projeto de lei à Câmara dos Deputados e que a matéria verse estritamente sobre a criação da entidade.

20. (Cebraspe – TCE RO/2019) A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), sociedade de economia mista estadual, valendo-se de permissão genérica constante do ato normativo que autorizou sua criação, instituiu uma empresa subsidiária integral com o objetivo de desenvolver pesquisas para melhorar o abastecimento de água no estado.

Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, caso deseje alienar o controle acionário da subsidiária integral, o estado de Rondônia

a) deverá obter autorização legislativa e proceder à licitação.

b) deverá obter autorização legislativa, sendo dispensável a licitação, desde que observados os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da Constituição Federal de 1988.

c) não precisará obter autorização legislativa, mas será necessária a licitação na modalidade concorrência.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

d) não precisará obter autorização legislativa, podendo realizar a alienação sem licitação, desde que se observem os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade.

e) não precisará obter autorização legislativa, podendo a alienação ser realizada sem licitação e sem qualquer condicionante.

21. (Cebraspe – PGE PE/2019) A criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas.

22. (Cebraspe – TJ PR/2019) As pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública são

a) investidas de poderes de autoridade e encarregadas de realizar funções de interesse público, a partir da descentralização de poderes.

b) passíveis de integrar tanto a administração pública direta quanto a indireta.

c) criadas por atos de direito privado, mas a sua instituição depende de autorização legislativa.

d) instituídas para fins de desconcentração de poderes e de competências administrativas.

23. (Cebraspe – SEFAZ RS/2019) A entidade da administração pública indireta criada por meio de lei para desempenho de atividades específicas, com personalidade jurídica pública e capacidade de autoadministração é a

a) autarquia.

b) fundação privada.

c) sociedade de economia mista.

d) empresa pública.

e) empresa subsidiária.

24. (Cebraspe – Prefeitura de Boa Vista/2019) A criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder realizado por meio de atos de direito privado, ainda que a instituição da empresa pública dependa de autorização legislativa.

25. (Cebraspe – TJ PA/2019) Com relação à distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista, assinale a opção correta.

a) Empresa pública é uma entidade privada criada por lei com a finalidade de realizar um serviço público, enquanto a sociedade de economia mista é criada de forma similar às empresas privadas, com a finalidade de exercer atividade econômica.

b) Empresa pública possui personalidade jurídica de direito público, enquanto a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado.

c) Na empresa pública, o capital é exclusivo das pessoas jurídicas de direito público; na sociedade de economia mista, o poder público detém a maioria das ações com direito a voto, mas pode haver participação privada no capital.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

d) Na empresa pública, as ações com direito a voto são exclusivas do ente público que a controla; na sociedade de economia mista, o ente público controla a maior parte do capital, mas pode não possuir a maioria das ações com direito a voto.

e) Na empresa pública, o capital social é inteiramente público; na empresa de economia mista, o poder público detém a maioria do capital social da empresa.

26. (Cebraspe – SLU DF/2019) As fundações públicas não são sujeitas aos procedimentos licitatórios comuns aos demais entes da administração indireta.

27. (Cebraspe – PGE PE/2019) Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sob a forma de sociedade anônima.

28. (Cebraspe – CGM João Pessoa/2018) As sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime trabalhista próprio das empresas privadas.

29. (Cebraspe – CGM João Pessoa/2018) A empresa pública, entidade da administração indireta, possui personalidade jurídica de direito público.

30. (Cebraspe – STM/2018) Julgue o item que se seguem à luz do Decreto-lei n.º 200/1967.

A supervisão ministerial sobre a administração indireta pode exercer medida de intervenção por motivo de interesse público.

31. (Cebraspe – CAGE RS/2018) Assinale a opção que apresenta característica comum às sociedades de economia mista e às empresas públicas.

a) Estão sujeitas ao regime de precatórios, como regra.

b) Não gozam de privilégios fiscais não extensíveis ao setor privado.

c) Não precisam realizar procedimento licitatório, a fim de viabilizar a atuação no mercado competitivo.

d) São criadas por lei.

e) Não estão sujeitas à fiscalização dos tribunais de contas.

32. (Cebraspe – STM/2018) Julgue o item que se seguem à luz do Decreto-lei n.º 200/1967.

As entidades que possuem personalidade jurídica de direito privado e são criadas para a exploração de atividade econômica sob a forma de sociedades anônimas são denominadas fundações públicas.

33. (Cebraspe – STM/2018) Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e integrar a administração pública indireta, a empresa pública não pode explorar atividade econômica.

34. (Cebraspe – ABIN/2018) Fundações públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público ligadas à administração indireta.

35. (Cebraspe – EMAP/2018) A empresa pública difere da sociedade de economia mista no que se refere à personalidade jurídica: aquela é empresa estatal de direito privado, esta é de direito público.

36. (Cebraspe – EMAP/2018) A criação de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação deve ser autorizada por ato do chefe do Poder Executivo.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

37. (Cebraspe – EMAP/2018) Sociedade de economia mista é empresa estatal com personalidade jurídica de direito privado; seu capital é oriundo tanto da iniciativa privada quanto do poder público.

38. (Cebraspe – MPE PI/2018) Apesar de terem o tipo societário de sociedade anônima, as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito público.

39. (Cebraspe – MPE PI/2018) Fundação pública é a entidade da administração indireta vinculada ao ministério cuja área de competência enquadre a principal atividade dessa fundação.

40. (Cebraspe – TCE PB/2018) As entidades que integram a administração pública indireta incluem as

a) autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

b) secretarias estaduais, as autarquias e as fundações privada.

c) autarquias, as fundações e as organizações sociais.

d) organizações sociais, os serviços sociais autônomos e as entidades paraestatais.

e) empresas públicas, as sociedades de economia mista e os serviços sociais autônomos.

41. (Cebraspe – TRE BA/2017) Assinale a opção correta no que tange às entidades públicas em espécie e à administração direta e indireta.

a) As fundações públicas são entidades integrantes da administração indireta, sendo dotadas exclusivamente de personalidade jurídica de direito público.

b) Criada por força de autorização legal como instrumento de ação do Estado, uma empresa pública federal é uma pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica de direito público.

c) As agências reguladoras são, em regra, autarquias sob regime especial criadas com a finalidade de disciplinar e controlar certas atividades econômicas.

d) As sociedades de economia mista são submetidas a regras especiais, sendo constituídas sob a forma de sociedades anônimas ou limitadas, cujas ações ou cotas com direito a voto devem pertencer, em sua maioria, ao ente federativo.

e) As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração direta federal, são instrumentos de ação do Estado, logo, são entidades voltadas à busca de interesse público.

42. (Cebraspe – TRE PE/2017) As empresas públicas

a) admitem a criação de subsidiárias, exigindo-se, para tanto, autorização legislativa.

b) dispensam, para sua extinção, autorização legislativa.

c) integram a administração direta.

d) possuem regime jurídico de direito público.

e) são criadas por lei.

43. (Cebraspe – SEDF/2017) Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas, como regra geral, estão obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados à prestação de serviços por terceiros.

44. (Cebraspe – SEDF/2017) As autarquias e as empresas públicas têm personalidade jurídica de direito público, e as sociedades de economia mista têm personalidade jurídica de direito privado.

45. (Cebraspe – SEDF/2017) Somente as pessoas administrativas, seja qual for seu nível federativo ou sua natureza jurídica, podem participar do capital das empresas públicas.

46. (Cebraspe – SEDF/2017) Por terem personalidade jurídica de direito privado, as sociedades de economia mista não se subordinam hierarquicamente ao ente político que as criou. Exatamente por isso elas não sofrem controle pelos tribunais de contas.

47. (Cebraspe – TRF 1ª Região/2017) O principal critério de distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista é que esta integra a administração indireta, enquanto aquela integra a administração direta.

48. (Cebraspe – TRT CE/2017) A respeito do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista federais, assinale a opção correta.

a) As empresas públicas somente poderão adotar a forma de sociedade anônima.

b) As causas em que as empresas públicas figurarem como autoras serão processadas na justiça comum do estado da Federação onde estiverem sediadas.

c) Os empregados dessas empresas ou dessas sociedades não poderão cumular seus empregos com outros empregos, cargos e funções públicas, a não ser nas hipóteses constitucionalmente previstas.

d) Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime falimentar.

49. (Cebraspe – TRT CE/2017) Pessoa jurídica da administração indireta criada por lei específica, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, e que realiza apenas atividades de interesse público denomina-se

a) empresa pública.

b) sociedade de economia mista.

c) fundação pública.

d) autarquia.

50. (Cebraspe – TRT 8ª Região/2016 – adaptada) As sociedades de economia mista que exploram atividade econômica não estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União.

51. (Cebraspe – TJDFT/2016 - adaptada) No que se refere a características e regime jurídico das entidades da administração indireta, assinale a opção correta.

a) As agências reguladoras são fundações de regime especial, cuja atividade precípua é a regulamentação de serviços e de atividades concedidas, que possuem regime jurídico de direito público, autonomia administrativa e diretores nomeados para o exercício de mandato fixo.

b) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público com autonomia administrativa, beneficiadas pela imunidade recíproca de impostos sobre renda, patrimônio e serviços, cujos bens são passíveis de aquisição por usucapião e cujas contratações são submetidas ao dever constitucional de realização de prévia licitação.

c) As sociedades de economia mista, cuja criação é autorizada por meio de lei específica, possuem personalidade jurídica de direito privado, são constituídas sob a forma de sociedade anônima e aplica-se ao pessoal contratado o regime de direito privado, com empregados submetidos ao regime instituído pela legislação trabalhista.

d) As empresas públicas, que possuem personalidade jurídica de direito público, são organizadas sob qualquer das formas admitidas em direito, estão sujeitas à exigência constitucional de contratação mediante licitação e têm quadro de pessoal instituído pela legislação trabalhista, cuja contratação condiciona-se a prévia aprovação em concurso público.

e) As agências executivas são compostas por autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista que celebram contrato de gestão com órgãos da administração direta a que estão vinculadas, com vistas ao aprimoramento de sua eficiência no exercício das atividades-fim e à diminuição de despesas.

52. (Cebraspe – DPU/2016) Cria-se empresa pública e autoriza-se seu imediato funcionamento por meio de publicação de lei ordinária específica.

53. (Cebraspe – DPU/2016) Em regra, as sociedades de economia mista devem realizar concurso público para contratar empregados.

54. (Cebraspe – DPU/2016) As fundações públicas admitem dois regimes jurídicos de pessoal: o estatutário, em que o servidor público ocupa o cargo regido por um estatuto; e o celetista, em que o empregado público é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

55. (Cebraspe – TRE GO/2015) Com exceção das sociedades de economia mista, que — devido à participação da iniciativa privada em seu capital — seguem regras próprias, os órgãos da administração indireta estão sujeitos à regra de licitar.

56. (Cebraspe – FUB/2015) Tanto na empresa pública, quanto na sociedade de economia mista, há derrogação apenas parcial do regime de direito público pelo regime de direito privado.

57. (Cebraspe – STJ/2015) O simples fato de o poder público passar a deter a maioria do capital social de uma empresa privada a transforma em sociedade de economia mista, independentemente de autorização legal.

58. (Cebraspe – MPOG/2015) A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), órgão integrante da estrutura administrativa da União.

Considerando essas informações, julgue o próximo item.

A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal.

59. (Cebraspe – MPOG/2015) As fundações governamentais de direito público, embora não tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser instituídas, após autorização legal, por meio do registro de seus respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas jurídicas.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

60. **(Cebraspe – TJDFT/2015) A criação, pela União, de sociedade de economia mista depende de autorização legislativa. Autorizada, a sociedade deverá assumir a forma de sociedade anônima, e a maioria de suas ações com direito a voto pertencerão à União ou a entidade da administração indireta.**

GABARITO



1. C	**18.** B	**35.** E	**52.** E
2. C	**19.** E	**36.** E	**53.** C
3. E	**20.** D	**37.** C	**54.** X
4. C	**21.** C	**38.** E	**55.** E
5. E	**22.** C	**39.** C	**56.** C
6. C	**23.** A	**40.** A	**57.** E
7. E	**24.** C	**41.** C	**58.** C
8. C	**25.** C	**42.** A	**59.** E
9. E	**26.** E	**43.** C	**60.** C
10. E	**27.** C	**44.** E	
11. A	**28.** C	**45.** C	
12. E	**29.** E	**46.** E	
13. E	**30.** C	**47.** E	
14. A	**31.** B	**48.** C	
15. E	**32.** E	**49.** C	
16. D	**33.** E	**50.** E	
17. D	**34.** E	**51.** C	

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

10
10

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.